공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2021 - 135 호 2021. 5. 22.

사 건 번 호 2019서총0832

사 건 명 인천수산물수출입협회의 사업자단체금지 행위에 대한 건

피 심 인 인천수산물수출입협회
인천 중구 축항대로 118번길 29
회장 김○○
대리인 법무법인 세종
담당변호사 이 , 김 , 박

심의종결일 2021. 4. 9.

주 문

1. 피심인은 구성사업자인 활낙지 수입업체들이 구성사업자가 아닌 다른 활낙지 수입업체와 수입 컨테이너 공간을 공유하는 행위(합짐)를 하지 못하도록 금지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 일정 기간 구성사업자들로 하여금 중국 수출업체로부터 활낙지를 수입하지 못하도록 금지하거나, 활낙지 수입 횟수를 임의로 결정하여 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 구성사업자인 활낙지 수입업체들이 그 거래상대방인 활낙지 유통업체에 공급하는 활낙지 가격(창고단가) 및 활낙지 유통업체들이 그 거래상대방인 활낙지 소매업체에 공급하는 활낙지의 가격(유통단가)을 결정하여 준수하도록 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 한국수산무역협회가 발주하는 '활낙지 저율 관세율 할당물량(TRQ) 수입권 공매'에서 구성사업자인 활낙지 수입업체들의 예상 투찰물량을 사전에 조사하고 조정하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

5. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 위 1. 내지 4.와 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 [별지] 기재의 문안대로 자신의 모든 구성사업자에게 서면으로 통지하여야 한다.

6. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 115,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 인천수산물수출입협회(이하 '피심인'이라 한다)는 활낙지 수입업을 영

위하는 사업자를 회원으로 하여 회원들의 공동의 이익을 증진할 목적으로 설립한 단체로서[1] 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제4호의 규정에 의한 사업자단체에 해당된다.

2 피심인은 중국산 활낙지를 수입하는 23개 사업자에 의해 2015. 8. 4. '활낙지수입협회'라는 명칭으로 설립되었다. 이후 구성사업자들 간 의견 충돌로 인해 일부 사업자가 탈퇴하였으나, 2017. 12. 5. 탈퇴한 사업자 및 신규 사업자가 (재)가입하였고 피심인의 명칭을 '인천수산물수출입협회'라고 변경하여 현재에 이르고 있다.[2]

3 피심인의 구성사업자는 2020년 2월 기준 21개[3]로, 피심인 구성사업자는 피심인 정관 및 규약에 동의하고 소정의 가입비 및 월회비를 납부하여야 한다. 피심인의 주요 의사결정은 총회 및 이사회(운영위원회) 등을 통해 이루어지고 있다. 피심인은 2020년 2월 기준 회장 1명, 총무 1명, 감사 1명 등 3명의 임원을 두고 있다.

4 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2020년 2월 기준, 단위: 개, 명, 천원)

피심인	설립일자	회원수	운영회비	예산액[4]	
인천수산물 수출입협회	2015. 8. 4.	21	가입비 2,000 월회비 250	2017년	101,200
				2018년	55,200
				2019년	264,000
				2020년	63,000

* 자료출처 : 피심인 제출자료

1) 피심인은 정관 제2조에서 그 설립 목적을 회원의 권익 증진 및 사업의 발전과 성장이라고 규정하고 있다.
2) 한편 이와 관련하여 피심인은 의견서를 제출하면서 2015년에 설립한 '활낙지수입협회'와 피심인은 별개의 단체로 피심인 설립일이 2017. 12. 5.라고 주장하나, ① 협회의 구성원, 회칙, 회비 등이 이전의 것과 유사하거나 같아 피심인을 새로운 단체로 보기 어려운 점, ② 피심인 스스로도 "피심인의 설립시기가 2017. 12. 5."라는 협회장 박○○(2018~2019년)의 진술에 대하여 '활낙지수입협회'가 재정비를 거쳐 피심인으로 변경된 시기가 2017년이라고 인정하고 있는 점(심사보고서 소갑 제1-1호증), ③ 현장조사 당시 '활낙지수입협회'의 협약서, 회칙 등을 피심인이 보유하고 있었던 점을 고려할 때, 기존 '활낙지수입협회'와 피심인은 동일한 단체로 피심인의 설립일은 2015. 8. 4.이다.
3) 피심인 구성사업자 가운데 ○○유통은 2019. 3. 31.경 활낙지 수입업을 중단하여 피심인에서 탈퇴하였고, ○○낙지는 공정거래위원회(이하 '위원회'라 한다)의 조사가 개시된 이후인 2019. 5. 31. 피심인에서 탈퇴하였다.
4) 피심인은 별도로 예산편성을 하지 않으므로 예산액을 대신하여 회비가액을 기재하였다. 당초 피심인은 2019년까지의 예산액을 스스로 제출하면서도 2020년은 예산액을 편성하지 아니하였다고 주장하였으나, ① 심의단계에서 2020년 예산액이 회비가액인 약 60백만원이라고 주장하는 점, ② 기제출한

나. 시장 구조 및 실태

1) 국내 낙지 시장의 현황

5 낙지는 활낙지, 냉장낙지, 냉동낙지[5] 등의 형태로 유통되며, 양식은 불가능하고 통발이나 채낚기를 통해 어획된다. 국내에서 어획되는 낙지는 국내 낙지 유통시장에서 약 13.5%를 차지하고 있으며, 대부분 활낙지 형태로 유통되고 있다. 수입산 낙지는 국내 낙지 유통시장에서 약 86.5%를 차지하고 있으며, 이 가운데 중국산 활낙지가 차지하는 비중은 약 13.8%(국내 낙지 시장의 약 11.9%)이다.

<표 2> 국내 낙지 유통시장 현황(생산량, 수입량)

(단위 : 톤, %)

구분			2015	2016	2017	2018	2019	계
국내산			6,690 13.3%	6,402 13.3%	6,067 11.9%	5,725 14.1%	5,918 15.7%	30,802 13.5%
수입산			43,600 86.7% (100.0%)	41,808 86.7% (100.0%)	44,725 88.1% (100.0%)	34,796 85.9% (100.0%)	31,712 84.3% (100.0%)	196,641 86.5% (100.0%)
	냉동		35,809 71.2% (82.1%)	34,745 72.1% (83.1%)	36,624 72.1% (81.9%)	27,920 68.9% (80.2%)	23,945 63.6% (75.5%)	159,043 69.9% (80.9%)
	냉장		2,149 4.3% (4.9%)	1,600 3.3% (3.8%)	2,109 4.2% (4.7%)	2,054 5.1% (5.9%)	2,534 6.7% (8.0%)	10,446 4.6% (5.3%)
	활		5,642 11.2% (12.9%)	5,463 11.3% (13.1%)	5,992 11.8% (13.4%)	4,823 11.9% (13.9%)	5,233 13.9% (16.5%)	27,153 11.9% (13.8%)
		중국산	5,641	5,462	5,992	4,823	5,233	27,151
계			50,290 100.0%	48,210 100.0%	50,792 100.0%	40,521 100.0%	37,630 100.0%	227,443 100.0%

* 자료출처: (국내산) 해양수산부 수산정보포털(www.fips.go.kr), (수입산) 수입식품정보마루(impfood.mfds.go.kr)
** 음영: 수입산 활낙지의 유통 형태별 비중

2019년 예산액 또한 회비가액(당시 회원사수(22개)×월회비(1,000천원)×12개월)으로 산정된 금액인 점을 고려하여 피심인은 별도로 예산을 편성하지 아니하는 것으로 보고, 피심인이 스스로 인정한 예산액(회비가액)을 2019년까지의 예산액으로 기재하고 2020년의 회비가액(회원사수(21개)×월회비(250천원)×12개월)을 2020년의 예산액을 대신하여 기재한다.

5) 활낙지(산낙지)는 활어 상태의 낙지, 냉장낙지(신선낙지)는 죽은 상태지만 냉동되기 전 신선한 상태의 낙지, 냉동낙지는 냉동된 상태의 낙지를 의미한다.

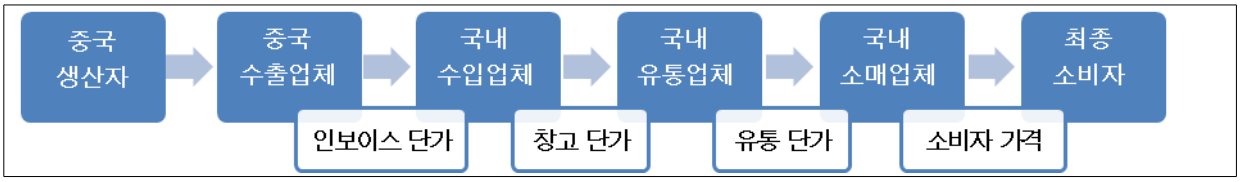
6 유통되는 낙지의 품질은 국내산, 중국산, 기타 수입산 순으로 고급 낙지인 것으로 시장에서 인식되고 있다. 낙지의 가격은 일반적으로 활낙지, 냉장낙지, 냉동낙지 순으로 책정되나 시장 상황에 따라서 역전되는 경우가 발생하기도 한다.

2) 중국산 활낙지 거래구조 및 가격

7 중국산 활낙지는 중국에서 어획 후 현지 수출업체를 통해 국내에 수입되며, 국내에 수입된 활낙지는 국내 유통전문업체 또는 도매업체(이하 '유통업체'라 한다)를 거쳐 국내 소매업체에 공급되며, 소매업체를 통해 최종 소비자에게 판매된다.

8 이때 중국 현지 활낙지 수출업체가 국내 수입업체에 공급하는 가격을 통상 '인보이스 단가'라고 하고, 국내 수입업체가 통관비용, 마진 등을 고려하여 유통업체에 공급하는 가격을 '창고단가', 유통업체가 유통마진을 감안하여 소매업체에 공급하는 가격을 '유통단가', 소매업체가 최종 소비자에게 판매하는 가격을 '소비자 가격'이라고 한다.

<그림 1> 중국산 활낙지 거래 구조



9 한편 국내 활낙지 수입업체의 수는 정확히 파악되고 있지 않으나, 단기적으로 수입하는 업체 외에 지속적으로 수입하는 업체들의 대부분은 인천 연안부두 근방에서 활동하면서 중국 현지 정보를 공유하기 위하여 피심인 협회에 소속되어 있는 것으로 파악된다.[6)]

6) 2019. 4. 4.자 박○○ 진술조서(심사보고서 소갑 제13-1호증, 이하 "심사보고서 소갑 제○호증"을 "소갑 제○호증"이라 한다)

10 활낙지는 규격에 따라 중낙(1kg이 4~5마리에 해당하는 규격), 소낙(1kg이 6~7마리에 해당하는 규격), 쫄낙(1kg이 8~11마리에 해당하는 규격), 실낙(1kg이 12마리 이상에 해당하는 규격), B급(다리가 끊어지거나 죽기 직전의 낙지) 등으로 구분되며, 규격에 따라 가격이 상이하게 결정된다. 중국산 활낙지 가격은 시기에 따라 변동이 큰데, 수온이 낮아져 생산량이 감소하는 겨울철 및 중국 낙지 금어기[7](통상 5월부터 약 한 달)에는 가격이 상승한다.

3) 활낙지 수입 관련 비용

11 국내 활낙지 수입업체들은 중국 현지 수출업체에 개별적으로 주문을 넣어 원하는 규격, 품질, 물량의 활낙지를 구입하여, 자신이 소유하거나 임차한 활낙지 수입용 컨테이너를 통해 국내로 운송한다.

12 활낙지는 조달 기간(lead time) 동안 살아있는 상태를 유지할 수 있도록 해수 및 산소 공급장치, 수온조절 장치 등 특수한 장치들이 다수 설치되어 있는 활낙지 수입용 컨테이너[8]를 통해 운송되어야 하며, 국내로 운송된 이후 수입 검역 및 통관 절차를 마칠 때까지 보세창고 내 전용 수조에서 보관되어야 한다. 통관 및 검역 관련 각종 수수료 및 운송비는 컨테이너 당 약 220~240만원 수준인 것으로 확인된다.[9]

13 활낙지 수입업체들은 활낙지 수입량이 충분한 봄, 여름, 가을에는 각 업체가 소유하거나 임차한 활낙지 전용 컨테이너를 단독으로 선적하여 활낙지를 수입하고 있으나, 수입 물량이 적은 금어기 또는 겨울에는 다른 활낙지 수입업체와 활낙지 수입 컨테이너를 함께 사용하여 통관 비용 및 운송비 등을 절감한다.[10]

---

7) 우리나라도 2016년부터 지역별로 낙지 금어기(4월~9월 중 한 달)를 설정하고 있다.
8) 일반적인 컨테이너의 가격은 약 600만원인데 반하여, 활낙지 수입 컨테이너의 가격은 2,500~3,000만원에 달한다.
9) 해당 비용은 각 통관수수료(3~5만원), 수입 관련 D/O비용(100~120만원), 수출관련 D/O비용(70~75만원), 컨테이너 운송료(17~18만원), 검역수수료(5~6만원), 검정료(16만원), 관세사 수출수수료(3만원), 세관 중량 보고 및 관세 대응 비용(20~25만원)으로 이루어진다.
10) 활낙지 수입용 컨테이너의 최대 용량은 5톤인데, 수입업체들이 단독으로 선적하는 봄, 여름, 가을철

14 한편 2015년까지는 국내 수입업체가 활낙지를 수입한 후 관세청에 이를 신고하면 수입액의 20%에 해당하는 관세를 납부하였으나, 2015년 12월부터 한-중 자유무역협정이 발효되어 활낙지에 대한 저율 관세율 할당물량(Tariff Rate Quota, 이하 'TRQ'라 한다) 수입권 공매[11]가 시행됨에 따라 국내 수입업체는 공매 참여를 통해 낙찰받은 물량 내에서는 관세를 납부하지 않고 활낙지를 수입하고 있다.[12] 이하에서는 TRQ 수입권 공매에 대해서 자세히 살펴보도록 한다.

4) 저율 관세율 할당물량(TRQ) 수입권 공매

15 저율 관세율 할당물량(TRQ)이란 정부가 허용한 일정 물량에 대해서 저율 관세율이 부과되고, 이를 초과하는 물량에 대해서는 기본 관세율이 부과되는 것을 의미한다. '자유무역협정에 따른 수산물 저율 관세율 할당물량의 협정관세 추천 및 수입관리요령(해양수산부 고시)'에 따른 TRQ 수입권 배정방식은 수입권 공매, 수입권배분, 지정기관배정 등[13]으로 구분되며, 각 배정방식을 자세히 살펴보면 다음 <표 3>과 같다.

<표 3> TRQ 수입권 배정방식

구분	설명	대상품명	추천대행기관[14]
수입권 공매	TRQ 수입권을 무역업자 등에 공매하여 낙찰된 자에게 배정하는 방식	고등어, 새우, 갑오징어, 낙지, 바지락, 미꾸라지, 아귀, 오징어, 홍합	한국수산무역협회
수입권 배분	TRQ 수입권을 접수된 신청순에 따라 배정하거나, 과거 수입이행실적 등 일정요건을 기준으로 하여 과거 및 신규 수입자에게 배정하는 방식	바지락, 복어, 아귀, 오징어	한국수산무역협회
지정기관 배정	추천대행기관에 해당 품명의 관세율할당적용 수량의 전부 또는 일부를 독점적으로 수입할 수 있는 권리를 부여하는 방식	고등어	대형선망수산업협동조합

에는 회당 평균 3.5톤을 선적하고, 업체들 간 수입 컨테이너 공간 공유(합짐)가 이루어지는 겨울철에는 최대 용량인 5톤을 선적하는 것으로 확인된다.

11) 국가가 주체로 실시하는 경매를 말한다.

12) 할당(낙찰)받은 물량을 초과하는 물량을 수입할 경우에는 기존과 같이 수입액의 20%에 해당하는 관세를 납부해야 한다.

13) 참고로 이 외에 '선착순 방식'이 존재하는데, '선착순 방식'은 추천대행기관의 TRQ 배정이 필요없이 수입 통관 당시의 순차적 순서에 따라 협정에 정해진 관세율 할당물량까지 저율관세로 들어오는 방식으로, 이에 해당하는 품명은 '자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률 시행령' 등에 의하여 관리한다.

16 수입권 공매 입찰은 입찰(공급)물량 내 최고가 순으로 낙찰되며 낙찰물량에 대한 수입은 낙찰업체가 수입 이행기간 내에 완료해야 한다. 입찰은 매년 2회(1월, 7월) 진행되며, 입찰 후 잔량 발생시 추가 입찰을 진행한다. 한국수산무역협회는 추천대행기관으로서 국내외 수산물 생산시기와 시장상황 등을 고려하여 수입이행기간을 설정하며, 입찰시기, 수입 이행기간 등을 고려하여 입찰물량을 분할하고 있다.

17 중국산 낙지에 대한 TRQ 수입권 공매는 한-중 자유무역협정 발효에 따라 2016년 상반기부터 시행되었다. 중국산 활·신선·냉장낙지[15]에 대한 연간 협정관세 적용물량은 6,100톤이고, 협정관세율은 0%이다.

18 2016년 상반기부터 2019년 하반기까지 실시된 중국산 활낙지 TRQ 수입권 공매 입찰 내역은 다음 <표 4>와 같다.

<표 4> 활낙지 TRQ 수입권 공매 입찰 실시 내역

연번	공고명(공고번호)	공고일	입찰일	수입 이행기간	입찰(공급) 물량(톤)	낙찰물량 (톤)	낙찰자 수	평균 낙찰가격 (원/톤)
1	2016년 한중 FTA 수산물 저율 관세율할당물량 수입권 공매 입찰 공고 1차(공고 제2016-3호)	2015-12-30	2016-01-18	2016-06-30	3,050	1,083	20	652,400
2	2016년 한중 FTA 수산물 저율 관세율할당물량 수입권 공매 입찰 공고 1차	2016-01-18	2016-01-19	2016-06-30	1,967	1,155	24	602,625
3	2016년 한-중 FTA TRQ 수입권 공매 2차 입찰(공고 제2016-21호)	2016-06-27	2016-07-07	2016-12-29	3,862	3,862	45	1,195,801
4	2017년도 중국 TRQ 수입권 공매 1차 입찰(공고 제2017-2호)	2017-01-03	2017-01-12	2017-07-08	3,050	2,672	42	621,833
5	2017년도 중국 TRQ 수입권 공매 1차 재입찰(공고 제2017-3호)	2017-01-12	2017-01-13	2017-07-08	378	249	6	574,167
6	한-중 수입권 공매 2차 입찰공고 (공고 제2017-6호)	2017-02-15	2017-02-27	2017-07-08	129	55	2	615,000

14) TRQ 추천기관(해양수산부 장관)을 대행하여 TRQ를 배정하거나 추천할 수 있는 단체의 장을 말한다.
15) 관세청 분류에 따라 활낙지, 신선낙지 및 냉장낙지(HS번호 0307-51-1000)에 대한 TRQ 수입권 공매가 함께 이루어지고 있다. 편의상 이하에서는 '활·신선·냉장낙지 TRQ 수입권 공매'를 '활낙지 TRQ 수입권 공매' 또는 '수입권 공매'라 한다.

연번	공고명(공고번호)	공고일	입찰일	수입 이행기간	입찰(공급) 물량(톤)	낙찰물량 (톤)	낙찰자 수	평균 낙찰가격 (원/톤)
7	한-중 수입권 공매 2차 재입찰 공고(공고 제2017-8호)	2017-02-27	2017-02-28	2017-07-08	74	-	-	-
8	2017년도 한-중국 TRQ 수입권 공매 5차 입찰(공고 제2017-19호)	2017-06-27	2017-07-14	2017-10-31	3,124	2,683	41	588,781
9	2017년도 한-중국 TRQ 수입권 공매 5차 재입찰(공고 제2017-20호)	2017-07-14	2017-07-17	2017-10-31	441	160	3	560,000
10	2017년도 한-중국 TRQ 수입권 공매 6차 입찰(공고 제2017-21호)	2017-08-22	2017-08-31	2017-11-30	281	281	10	1,698,600
11	2017년도 한-중국 TRQ 수입권 공매 9차 입찰(공고 제2017-27호)	2017-11-01	2017-11-13	2017-12-29	37	37	5	2,496,000
12	2018 한-중국 FTA 수산물 TRQ 1차 입찰(공고 제2017-35호)	2017-12-28	2018-01-09	2018-07-06	2,745	2,716	44	607,182
13	2018 한-중국 FTA 수산물 TRQ 1차 재입찰(공고 제2018-3호)	2018-01-09	2018-01-10	2018-07-06	29	29	2	775,000
14	한-중국 TRQ 수입권 공매 3차 입찰(공고 제2018-13호)	2018-06-26	2018-07-12	2018-11-30	3,355	3,113	42	559,429
15	한-중국 TRQ 수입권 공매 03차 재입찰(공고 제2018-15호)	2018-07-12	2018-07-13	2018-11-30	242	5	1	552,000
16	2018 한-중국 TRQ 수입권 공매 8차 입찰(공고 제2018-25호)	2018-11-16	2018-11-26	2018-12-28	627	627	34	563,559
17	2018 한-중 TRQ 수입권 공매 9차 입찰(공고 제2018-28호)	2018-12-04	2018-12-10	2018-12-28	50	29	4	517,500
18	2018 한-중 TRQ 수입권 공매 9차 재입찰(공고 제2018-29호)	2018-12-10	2018-12-11	2018-12-28	21	-	-	-
19	2018 한-중국 TRQ 수입권 공매 10차 입찰(공고 제2018-30호)	2018-12-11	2018-12-17	2018-12-28	21	18	5	506,000
20	2018 한-중국 TRQ 수입권 공매 10차 재입찰(공고 제2018-31호)	2018-12-17	2018-12-18	2018-12-28	3	-	-	-
21	2018 한-중국 TRQ 수입권 공매 11차 입찰(공고 제2018-32호)	2018-12-18	2018-12-24	2018-12-28	3	3	1	500,000
22	2019 한-중국 FTA 수산물 TRQ 1차 입찰(공고 제2019-02호)	2019-01-02	2019-01-09	2019-07-05	2,800	484	8	441,625
23	2019 한-중국 FTA 수산물 TRQ 1차 재입찰(공고 제2019-06호)	2019-01-09	2019-01-10	2019-07-05	2,316	2,280	32	447,219
24	2019 한-중국 FTA 수산물 TRQ 7차 입찰(공고 제2019-20호)	2019-06-24	2019-07-08	2019-11-29	3,336	3,336	44	615,957

* 자료출처: 한-중국 FTA에 따른 수산물 TRQ 수입권 공매 입찰 실시 내역(소갑 제2-1호증)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 비회원사와의 합짐 금지 행위

가) 비회원사와의 합짐 금지 규정의 수립 및 통보

19 피심인은 2015년 9월부터 구성사업자인 활낙지 수입업체들로 하여금 구성사업자가 아닌 활낙지 수입업체(이하 '비회원사' 또는 '비회원'이라 한다)와 수입 컨테이너 공간을 공유하는 행위(이하 '합짐'이라 한다)를 하지 못하도록 금지하였다.

20 피심인은 아래 <표 5>와 같이 2015. 8. 25.자 회의를 통해 2015. 9. 1.부터 비회원사와의 합짐을 금지하고 1회 위반시 벌금 50만원, 2회 위반시 벌금 100만원을 부과하고 3회 위반시 협회에서 강제 탈회하기로 결정하였다. 이후 피심인은 2015. 9. 24.자 회의에서 위와 같은 합짐 금지 규정을 재차 확인한 후 아래 <표 6>과 같은 협약서를 작성하여 구성사업자들의 서명을 받거나 유선을 통해 그 동의 의사를 확인하였다.

<표 5> 2015. 8. 25.자 회의록(소갑 제4호증)

2. 신규회원 합짐 어길시(2015.09.01.부터) -1회 어길시 벌금 50만원 -2회 어길시 벌금 100만원 -3회 어길시 강퇴

<표 6> 활낙지 수입협회 협약서(소갑 제5호증)

1. 비회원과 합짐불가 - 1회 어길시 벌금 50만원 1차경고 - 2회 어길시 벌금 100만원 2차경고 - 3회 어길시 강퇴 * 벌금은 협회에서 (중략) * 모든 벌금은 협회에서 통보한 날로부터 3일 이내 납부 * 이에 서명함. 2015년 9월 24일

21 피심인은 이후 2016. 3. 15.자, 2016. 3. 23.자, 2016. 4. 12.자 월례회의를

통해 '비회원과 선적시 강력 규제' 사실을 구성사업자들에게 재차 공지하였다.

22 피심인은 2016. 11. 7.자 월례회의를 통해 활낙지 수입협회 회칙을 제정하면서, 비회원 합짐 금지 규정을 1회 위반시 벌금 100만원, 2회 위반시 벌금 200만원, 3회 위반시 벌금 300만원을 부과하고, 4회 이상 위반시 강제 탈회하는 것으로 불이익 조치를 강화하였으며, 구성사업자들로 하여금 이에 동의하고 서명하도록 하였다.

<표 7> 활낙지 수입협회 회칙(소갑 제6호증)

부칙 3. 비회원과 함께 선적할 경우
①회 위반시 벌금 100만원과 1차 경고
②회 위반시 벌금 200만원과 2차 경고
③회 위반시 300만원과 3차 경고
④회 위반시 강제 탈회

23 피심인은 2017. 12. 5.자 월례회의를 통해 협회의 명칭을 현재와 같이 '인천수산물수출입협회'로 변경하고 아래 <표 8>과 같이 협회 정관을 제정하면서, 비회원 합짐 금지 규정을 1회 위반시 벌금 5백만원, 2회 이상 위반시 벌금 1천만원을 부과하는 것으로 불이익 조치를 강화하였으며, 구성사업자들로 하여금 이에 동의하고 서명하도록 하였다.

<표 8> 인천수산물수출입협회 정관(소갑 제7호증)

규약 제3조
비회원과 합짐할 경우
위반시 1회 5백만원, 2회부터 1천만원으로 한다.

24 피심인은 이후 아래 <표 9>와 같이 정관을 개정하여[16] 비회원과 합짐할 경우 벌금을 1천만 원으로 상향 조정하고, 구성사업자들로 하여금 이에 동의하고 서명하도록 하였다.

16) 피심인 정관이 개정된 시기는 확인되지 않지만, 위원회 현장조사(2019. 4. 3. ~ 2019. 4. 4.) 당시 시행 중이던 정관에 동 조항이 포함되어 있는 것으로 확인된다.

<표 9> 인천수산물수출입협회 개정 정관(소갑 제8호증)

규약 제4조 비회원과 합짐할 경우 위반시 벌금 1천만원으로 한다.

나) 비회원과의 합짐 여부 적발 및 제재

25 활낙지 수입업체가 사용하는 인천세관 보세창고는 4~5개로 한정되어 있고 보세창고당 4~5개 수입업체가 함께 사용하기 때문에, 피심인 구성사업자가 자신의 수입 물량 외 타 업체의 활낙지를 수입할 경우 다른 수입업체가 이를 쉽게 확인할 수 있다. 피심인은 구성사업자들이 비회원 합짐 사실을 확인할 경우 이를 제보받는 방법을 통해 합짐 사실을 적발하였고, 적발 사실을 우려한 일부 회원은 자진해서 합짐 사실을 피심인에 신고하기도 하였다. 이러한 사실은 아래 <표 10>과 같은 피심인 진술을 통해서도 확인할 수 있다.

<표 10> 2019. 9. 24.자 김△△, 백○○ 진술조서(소갑 제14호증)

문) 비회원과 합짐 여부를 어떻게 적발하나요? 답) (백○○) 인천세관 보세창고는 4~5개 밖에 없고 창고별로 4~5개 수입업체가 함께 쓰고 있기 때문에, 서로서로 비회원 합짐 여부를 바로 확인하고 협회에 제보할 수 있습니다. 문) 비회원과 합짐을 한 회원사에 대한 페널티가 있나요? 답) (김△△) 당사는 2015. 12월 경 비회원(○○수산)과 합짐한 사실을 협회에 자진 신고했고, 벌금 50만원을 협회에 납부한 사실이 있습니다.(후략)

26 피심인이 비회원과의 합짐을 이유로 회원사를 적발하고 제재한 사례 가운데 증거로써 확인되는 내역은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 비회원과의 합짐 여부 적발 및 제재내역

연번	위반업체	위반내용	페널티	근거
1	△△수산	2015. 11. 4. 비회원(○○무역)과의 합짐	벌금 50만원 미납부, 탈퇴	2015. 11. 6.자 공문 (소갑 제9호증)
2	△△무역	2015. 11. 16. 비회원(□□수산)과의 합짐	벌금 50만원	2015. 11. 16.자 공문 (소갑 제9호증)
3	○○유통	2015. 11. 16. 비회원(□□무역)과의 합짐	벌금 50만원	2015. 11. 16.자 공문 (소갑 제9호증)

연번	위반업체	위반내용	페널티	근거
4	▽▽무역	2015. 11. 27. 비회원과의 합짐	벌금 50만원	2015. 12. 2.자 공문 (소갑 제9호증)
5	▽▽무역	2015. 12. 23. 비회원(☆☆)과의 합짐	벌금 100만원	2015. 12. 24.자 공문 (소갑 제9호증)
6	△△무역	2015. 12. 23. 비회원(□□)과의 합짐	벌금 100만원	2015. 12. 24.자 공문 (소갑 제9호증)
7	▽▽수산	2016. 2. 25. 비회원(□□수산,□□)과의 합짐	벌금 50만원	2016. 2. 29.자 공문 (소갑 제9호증)
8	○○통상	비회원 합짐	벌금 150만원	2016. 5월 결산보고서 (소갑 제10호증)
9	△△통상	비회원 합짐	벌금 50만원	2016. 5월 결산보고서 (소갑 제10호증)
10	☆☆수산	비회원 합짐	벌금 50만원	2016. 12월 결산보고서 (소갑 제10호증)
11	△△유통	비회원 합짐	탈퇴	2017. 6. 5.자, 7. 3.자 월례회의록 (소갑 제4호증)
12	◇◇무역	비회원 합짐	벌금 50만원	2017. 6. 5.자 월례회의록 (소갑 제4호증)
13	●●무역	비회원 합짐	탈퇴	2017. 6. 5.자 월례회의록 (소갑 제4호증)
14	△△통상	비회원 합짐(추정)	벌금 100만원	2018. 2월 결산보고서 (소갑 제10호증)

2) 수입중단 및 수입횟수 제한 행위

가) 2016년 하반기 수입중단 조치

27 2016년 하반기부터 중국 활낙지 수출업체들이 제시하는 인보이스 단가가 인상되자, 피심인은 2016년 12월경 활낙지 수입을 일정 기간 중단하는 단체 대응을 통하여 중국 수출업체들이 제시하는 인보이스 단가를 낮추기로 결의하였다. 피심인이 활낙지 수입중단을 결의한 구체적인 날짜는 확인되지 않지만, 아래 <표 12>에서 보는 것처럼 피심인 구성사업자들이 2017. 1. 9.자 임시회의에서 '합의해서 정한 규칙'을 준수할 것을 독려하고, '약속을 어기고 (활낙지를) 수입'한 구성사업자에 대한 제재조치 및 1월 12일 이후 수입 재개 여부에 대하여 논의하였다는 점에 비추어 보아, 최소한 2017. 1. 8. 이전에 수입중단에 대한 피심인 차원의 의사 결정이 있었다고 추정할 수 있다.

<표 12> 2017. 1. 9.자 임시회의록(소갑 제4호증)

가. □□수산: 약속을 어기고 수입한 □□유통과 ◇◇수산은 이익 발생, 1월 12일 목요일은 자율에 맡겨서 수입 진행 하자. 나. ▲▲무역: 약속을 하고 동의 후 서명을 했으면 지켜야 함. 1월 12일도 참고 버티자. ◇◇수산 서명하지 않았어도 전체의견 따라야 한다. 다. △△유통: 합의해서 정한 규칙은 준수하자.

28 한편 □□유통 및 ◇◇수산은 피심인의 수입중단 조치에도 불구하고 활낙지 수입을 계속하였고, 피심인은 위의 2017. 1. 9.자 임시회의를 통해 수입중단 약속을 어기고 활낙지를 수입한 □□유통과 ◇◇수산을 제재하기로 결정하였다. 이후 피심인은 □□유통에 벌금 2천만 원을 부과하였고, ◇◇수산과 □□유통은 벌금 및 미납 회비를 납부하지 않은 채 협회에서 탈퇴하였다. 이러한 사실은 아래 <표 13>의 2017. 1. 23.자 임시회의록 및 <표 14>의 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 13> 2017. 1. 23.자 임시회의록(소갑 제4호증)

가. ◇◇수산 회비 미납으로 인한 자진사퇴 나. □□유통 벌과금 2천만원 미납으로 탈퇴

<표 14> 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서(소갑 제13-2호증)

문) 협회 차원에서 활낙지 수입횟수를 제한하고 일정 기간 활낙지 수입 중지를 결정한 경위에 대해 말씀해 주십시오. 답) 낙지 생산량은 겨울철(1~2월) 및 여름철(7~8월 경)에 줄어들게 되는데, 이 시기에 중국 수출업체들이 수출단가를 크게 인상시킵니다. 2016년 하반기에 중국 업체들이 단가를 인상시킴에 따라 협회에서 회의를 개최하여 일정 기간 수입중단 조치를 취하기로 논의하였습니다. 당시 당사는 중국에서 수출업과 한국에서 수입업을 겸하고 있어서 수입중단을 실시할 경우 다른 수입업체들에 비해 피해가 막대하였고, 또한 당시 비회원인 수입업체들이 있어서 수입중단 조치의 효과가 크지 않을 것이라고 예상하여 이러한 조치에 반대하였습니다. 이후 협회의 결정에 따라 2016년 12월 경 수입중단 조치가 단행되었는데, 당사(◇◇수산)와 □□유통이 중국에서 낙지를 수입하였습니다. 다만 당시에 따로 벌금이 부과되지는 않았고, 당사가 협회에서 쫓겨나면서 논란이 마무리 되었습니다. (생략)

나) 2018년 상반기 수입중단 조치

29 피심인은 아래 <표 15>와 같이 2018. 2. 6.자 월례회의를 통해 2월 15일부터 2월 24일까지 활낙지 수입을 중단하고 수입중단을 위반할 경우 협회 회원에서 제명하기로 결정하였으며, 피심인 구성사업자들은 피심인의 결정에 동의하여 '수입중단 동의서'에 서명하였다.

<표 15> 2018. 2. 6.자 월례회의록(소갑 제4호증)

* 수입중단 2월15일 ~ 2월 24일 까지 * 2월 21일 오후 4시 임시회의 * 수입중단 위반시 제명

30 피심인은 이후 아래 <표 16>, <표 17>과 같이 2018. 2. 21.자 임시회의 및 2018. 2. 28.자 임시회의를 통해 수입중단 조치를 3월 11일까지 지속하기로 결정하였다.

<표 16> 2018. 2. 21.자 임시회의록(소갑 제4호증)

- 시장 상황 고려해서 3월 4일까지 수입 잠정 중단, 이후 상황에 대해서는 2월 28일 오전 10시에 임시회의를 거쳐서 결정

<표 17> 2018. 2. 28.자 임시회의록(소갑 제4호증)

- 단가 낮춰지면 수입하자 - 1회 들어오고 그 다음 물량 들어올 게 없으니 중단하자 - 투표 결과 3월 11일까지 수입 잠정 중단, 3월 7일 재논의

31 이러한 사실은 아래 <표 18> 및 <표 19>의 2019. 10. 1.자 임○○ 진술조서, 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 18> 2019. 10. 1.자 임○○ 진술조서(소갑 제15호증)

문) 협회 차원에서 활낙지 수입횟수를 제한하고 일정 기간 활낙지 수입 중지를 결정한 경위

에 대해 말씀해 주십시오. 답) 본인이 협회에 가입한 이후인 2017년 말 경, 중국 수출업체들이 담합하여 수출가격을 인상시키자, 이에 대응하기 위하여 협회 차원에서 수입 중단에 결의하였습니다. 특히 2018. 2월 중순 경 협회 회원 23개사가 다같이 수입중단 조치에 동의하고 서명한 사실이 있습니다. 또한 이 시기 외에 1회정도 추가로 며칠간 수입을 중단한 사실이 있었습니다.

<표 19> 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서(소갑 제13-2호증)

문) 협회 차원에서 활낙지 수입횟수를 제한하고 일정 기간 활낙지 수입 중지를 결정한 경위에 대해 말씀해 주십시오. 답) (생략) 또한 2018. 2. 6.에는 23개 회원들이 수입 중단 동의서에 서명하여 수입 중단을 결의한 사실이 있습니다. 본인 역시 2018. 2월 수입중단조치에는 동의하였습니다.

다) 수입횟수 제한 조치

32 피심인은 2018. 8. 7.자 월례회의를 통해 아래 <표 20>과 같이 8월 13일부터 8월 31일까지 기존 주 3회(월, 수, 금) 이루어지던 활낙지 수입횟수를 주 2회(월, 금)로 제한하고, 수입횟수 1회 위반시 벌금 5백만원, 2회 위반시 벌금 1천만원을 부과하기로 결정하였다.

<표 20> 2018. 8. 7.자 월례회의록(소갑 제4호증)

8월 13일부터 8월 한달 주 2회 수입(월, 금) 위반시 벌금 1회 5백만원, 2회 1천만원

33 피심인은 이후 2018. 8. 29.자 임시회의를 통해 아래 <표 21>과 같이 수입횟수 제한 기간을 9월 15일까지로 연장하고 수입횟수 위반시 벌금을 3천만원으로 상향 조정하기로 결정하였으며, 아래 <표 22>와 같이 임시회의 결정 사항이 반영되도록 정관을 개정하여[17] 구성사업자들로 하여금 이에 동의하고 서명하도록 하였다.

17) 피심인 정관에 규약 제5조가 신설된 시기는 확인되지 않지만, 위원회 현장조사(2019. 4. 3. ~ 2019. 4. 4.) 당시 시행 중이던 정관에 동 조항이 포함되어 있는 것으로 확인된다.

<표 21> 2018. 8. 29.자 임시회의록(소갑 제4호증)

1. 9월 1일 ~ 9월 15일 주2회 수입 2. 벌금 3천만원 상향 조정 3. 월요일, 금요일 외 수입시 금요일 접수 → 통관 → 유통

<표 22> 인천수산물수출입협회 개정 정관(소갑 제8호증)

규약 제5조 회원사들의 합의로 인하여 수입횟수를 제한할 경우 이를 위반시 벌금 3천만원으로 한다.

34 피심인은 2018. 9. 4.자 월례회의를 통해 아래 <표 23>과 같이 수입횟수 제한 및 위반시 제재조치에 대해 구성사업자들에게 재차 통지하였다.

<표 23> 2018. 9. 4.자 월례회의록(소갑 제4호증)

- 천재지변 경우(주2회) 화, 수, 목 입항 금요일 접수 - 벌금 3천만원 - 벌금 3일 내 미납시 완납 전까지 회원자격 정지

35 피심인은 또한 2018. 10. 18.자 임시회의를 통해 아래 <표 24>와 같이 10월 22일부터 11월 2일까지 수입횟수를 주 2회로 제한하기로 결정하였다.

<표 24> 2018. 10. 18.자 임시회의록(소갑 제4호증)

주2회 선적, 10월 22일 ~ 11월 2일까지

36 이러한 사실은 아래 <표 25> 및 <표 26>의 2019. 9. 24.자 김△△, 백○○ 진술조서, 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 25> 2019. 9. 24.자 김△△, 백○○ 진술조서(소갑 제14호증)

문) 협회 차원에서 활낙지 수입횟수를 제한하고 일정 기간 활낙지 수입 중지를 결정한 경위에 대해 말씀해 주십시오. 답) (생략) (백○○) 수입횟수 제한도 유사하게 이루어졌습니다. 2018. 8월부터는 수입횟수를 주3회

(월, 수, 금)에서 주2회(월, 금)으로 제한하여 활낙지의 수입량을 줄이고, 중국 수출업체들의 인보이스 단가를 낮추고자 하였습니다.

<표 26> 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서(소갑 제13-2호증)

문) 협회 차원에서 활낙지 수입횟수를 제한하고 일정 기간 활낙지 수입 중지를 결정한 경위에 대해 말씀해 주십시오. 답) (생략) 2018. 8월부터는 활낙지 수입 횟수를 주3회(월, 수, 금)에서 주2회(월, 금)으로 제한하는 조치를 단행하였습니다. 당시 수입횟수 제한을 위반한 ●●수산, ▽▽유통 등에 벌금이 부과되었는데, 해당 업체들은 중국 쪽에서 이미 물량을 선적하여 수입이 이루어진 것이라고 소명하였고, 약속 위반에 따른 책임으로 벌금을 납부했던 것으로 기억합니다.

라) 수입중단 및 수입횟수 제한 조치 위반 여부 적발 및 제재

37 활낙지 수입업체가 사용하는 인천세관 보세창고는 4~5개로 한정되어 있고 보세창고당 4~5개 수입업체가 함께 사용하기 때문에, 피심인 구성사업자가 수입중단 기간(요일)에 활낙지를 수입할 경우 다른 수입업체가 이를 쉽게 확인할 수 있다. 또한 활낙지 수입업체가 활낙지를 수입한 후 국내에 유통하기 위해서는 세관의 통관 절차를 반드시 거쳐야하기 때문에, 누구든지 통관 내역을 확인할 경우 수입중단 및 수입횟수 제한 조치 위반 여부를 확인할 수 있다.[18)]

38 피심인이 수입중단 및 수입횟수 제한 조치 위반을 이유로 구성사업자를 적발하고 제재한 사례 가운데 증거로써 확인되는 내역은 아래 <표 27>과 같다.

<표 27> 수입중단 및 수입횟수 제한 조치 적발 및 제재내역

연번	위반업체	위반내용	제재조치	근거
1	□□유통	2017. 1월 경 수입중단 조치 위반	벌금 2,000만원 부과, 미납 후 탈퇴	2017. 1. 9., 1. 23.자 임시회의록 (소갑 제4호증)
2	◇◇수산	2017. 1월 경 수입중단 조치 위반	탈퇴	2017. 1. 9., 1. 23.자 임시회의록 (소갑 제4호증)
3	●●수산	2018. 8월 경 수입횟수 제한 조치 위반	벌금 500만원	2018. 8월 결산보고서 (소갑 제10호증)

18) 2019. 9. 24.자 김△△, 백○○ 진술조서(소갑 제14호증)

연번	위반업체	위반내용	제재조치	근거
4	▽▽유통	2018. 8월 경 수입횟수 제한 조치 위반	벌금 500만원	2018. 8월 결산보고서 (소갑 제10호증)

3) 창고단가 및 유통단가 결정 행위

가) 창고단가 및 유통단가의 결정 및 통보

39 피심인은 2017년 12월경부터[19] 구성사업자가 그 거래상대방인 유통업체에 공급하는 활낙지 공급가격(이하 '창고단가'라 한다)을 결정하여 준수하도록 하였으며, 구성사업자의 거래상대방인 활낙지 유통업체가 그 거래상대방인 소매업체에 공급하는 활낙지의 최소 유통가격(이하 '유통단가'라 한다)을 결정하여 준수하도록 하였다.

40 피심인은 2017. 12. 18. 유통업체들에게 아래 <표 28>과 같은 협조문을 발송하여, 피심인이 정한 창고단가에 1kg당 최소 유통이익 1,000원을 더한 가격으로 유통단가를 결정할 것을 요청하였다.

<표 28> 2017. 12. 18.자 유통업체 협조문(소갑 제9호증)

협조문
시행일 2017. 12. 18. 수신자 각 유통업체 대표님 제 목 **단가 문자 발송에 관한 건** 1. 본 협회는 활낙지, 활주꾸미, 활개불 등 수산물의 수입·유통을 목적으로 만들어진 단체입니다. 2. 본 협회에서는 갈수록 침체되어가는 경제 여건 속에서 **수산물 판매의 과다 경쟁으로 인한 손실**이 본 협회 회원사뿐 아니라 유통업에 종사하시는 업체 대표님까지 모두가 너무

19) 피심인이 창고단가 및 유통단가를 결정하기 시작한 정확한 시기는 확인되지 않지만, 2017. 12. 18.자 유통업체 협조문에 '창고단가'가 명시되어있는 점에 비추어 최소한 2017. 12. 17. 이전부터 피심인 차원에서 이를 결정하였다고 추정된다. 이러한 점은 <표 37>의 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서를 통해서도 확인할 수 있다.
한편, 피심인은 2015년부터 활낙지의 가격 설정 및 준수에 관하여 회원들에게 설문조사를 실시하고, 운영위원회 차원에서 관련 논의를 진행한 것으로 확인되지만, 구체적으로 단가를 결정하고 제시하는 등 실행에 이른 사실은 증거로써 확인되지 아니하여 행위사실에서 이를 제외하였다.(소갑 제11호증)

많은 피해를 보고 있는 실정이어서 이런 위기 상황을 극복하기 위하여 부득이하게 다음 사항에 관하여 협조해 주실 것을 머리 숙여 부탁드립니다.

- 주문 받을 물량에 대한 문자를 보낼 시 단가를 표기하지 않기
- 단가를 표기해야 할 경우 **창고 단가**에서 **최소 \1,000원을 인상해서 보내기**

3. 위와 같이 협조를 부탁드리며 계속해서 지켜지지 않을 경우 **현재 거래하고 계시는 수입업체가 협회에서 너무 많은 불이익을 받게 되오니** 조금만 배려해주시길 다시한번 부탁드립니다.

인천수산물수출입협회

41 피심인은 2018. 1. 19.자 임시회의를 통해 피심인이 정한 창고단가를 위반한 구성사업자에게 1차 위반시 벌금 1백만원, 2차 위반시 2백만원, 3차 위반시 3백만원을 부과하고, 피심인이 정한 유통단가를 위반한 유통업체에게 1차 위반시 경고, 2차 위반시 활낙지 공급을 중단하고, 해당 유통업체에 활낙지를 공급한 구성사업자에 벌금을 부과하기로 결정하였다. 이후 아래 <표 29>와 같이 임시회의 결정 사항이 반영되도록 정관을 개정하였으며, 아래 <표 30>과 같은 협조문을 통해 임시회의 의결 사항을 회원들에게 통지하였다.

<표 29> 인천수산물수출입협회 개정 정관(소갑 제8호증)

규약 제3조

보세창고 출고단가 위반 및 **유통질서를 교란시키는 문자, SNS, 전광판, 현수막, 경매와 같은 행위를 금지**한다.
위반 시 **공급 업체에** 아래와 같이 벌금을 고지한다.
- 1차 1백만원
- 2차 2백만원
- 3차 3백만원
- 이후 3백만원으로 한다.

단, 위반 업체의 거래처에 타 회원사는 공급을 금한다.
위반 시 회당 벌금 5백만원으로 한다.

<표 30> 2018. 1. 19.자 회원 협조문(소갑 제9호증)

협조문

시행일 2018. 1. 19.
수신자 **각 수입업체 대표님**
제 목 **창고 출고 단가 위반**과 **단가 문자 발송에 관한 건**

본 협회는 활낙지, 활주꾸미, 활개불 등 수산물의 수입·유통을 목적으로 만들어진 단체입니다.

본 협회에서는 갈수록 침체되어가는 경제 여건 속에서 **수산물 판매의 과다 경쟁으로 인한 손실**로 인하여 너무 많은 피해를 보고 있는 실정이어서 **임시회의 결과 아래와 같이 의결된 사항**을 공지하오니 적극적 협조 요청드립니다.

※ 창고 출고 단가 위반시
- 1회 위반 벌금 100만원
- 2회 위반 벌금 200만원
- 3회 위반 벌금 300만원
- 이후 위반 벌금 300만원

※ 유통이익 천원 이하 문자 발송 금지
- 1회 위반시 유통업체 경고
- 2회 공급 중단

▶ 공급 중단이 안될 시
- 1회 위반 벌금 100만원
- 2회 위반 벌금 200만원
- 3회 위반 벌금 300만원
- 이후 위반 벌금 300만원

인천수산물수출입협회

42 피심인의 규약 개정에도 불구하고 유통단가를 위반한 문자를 발송하는 사례가 등장함에 따라, 피심인은 2018. 2. 14.자 운영위원회 회의[20]를 통해 유통단가를 위반하여 문자를 재발송하는 유통업체가 적발될 경우 해당 업체에 활낙지를 공급한 구성사업자에 벌금을 부과하는 것으로 유통단가 위반에 대한 제재조치를 보완·강화하기로 의결하고, 아래 <표 31>과 같은 협조문을 통해 의결 사항을 회원들에게 통지하였다.

<표 31> 2018. 2. 14.자 회원 협조문(소갑 제9호증)

협조문

시행일 2018. 2. 14.
수신자 **각 수입업체 대표님**
제 목 **창고 출고 단가 위반**과 **단가 문자 발송에 규약 보완 수정 건**

1. 본 협회는 활낙지, 활주꾸미, 활개불 등 수산물의 수입·유통을 목적으로 만들어진 단체입니다.
2. 본 협회에서는 **2018.01.19. 추가한 규약**에 관하여 변동에서 수산물 판매의 과다 경쟁으로 인한 손실로 인하여 너무 많은 피해를 보고 있는 실정이어서 **임시회의 결과 아래와 같이 의결된 사항**을 공지하오니 적극적 협조 요청드립니다.

20) 운영위원회 회의록(소갑 제12호증)

변경 전	보완 변경 후
※ 유통이익 천원 이하 문자 발송 금지 - 1회 위반시 유통업체 경고 - 2회 공급 중단 ▶ 공급 중단이 안될 시 - 1회 위반 벌금 100만원 - 2회 위반 벌금 200만원 - 3회 위반 벌금 300만원 - 이후 위반 벌금 300만원	※ 유통이익 천원 이하 문자 발송 금지 - 1회 위반시 유통업체 경고 - 2회 공급 중단 ▶ 공급 중단이 안될 시 - 1회 위반 벌금 100만원 ▶ 문자 재발송 시 - 2회 위반 벌금 200만원 ▶ 문자 재발송 시 - 3회 위반 벌금 300만원 ▶ 문자 재발송 시 - 이후 위반 벌금 300만원

인천수산물수출입협회

43 피심인은 2018. 2. 15.부터 2018. 3. 11.까지 중단하였던 활낙지 수입을 재개하면서, 2018. 3. 12.자 임시회의를 통해 아래 <표 32>와 같이 활낙지의 종류별 창고 단가를 결정하여 구성사업자에게 통지하였다.

<표 32> 2018. 3. 12.자 임시회의록(소갑 제4호증)

- 월례회에서 결정된 사안을 상황이 변동되었다고 해서 번복해야 하는 상황이 되어서 불가피하지만 단가 조정 필요
- 중낙 26,000*
- 소낙 28,000
- 쫄낙 30,000
- 실낙 32,000

* 1kg당 가격에 해당

44 피심인은 2018. 3. 16.자 운영위원회 회의를 통해 향후 창고단가를 결정하는 방법을 논의하여, 활낙지가 수입되어 들어오는 날 오전 10시에 운영위원회 회의를 개최하여 낙지 규격별 창고단가를 정하기로 하였다.[21)]

45 피심인은 또한 아래 <표 33>과 같이 2018. 6. 5.자 월례회의 등을 통해

21) 운영위원회 회의록(소갑 제12호증)

구성사업자에게 창고단가 및 유통단가 준수를 촉구하고, 단가 미준수에 대해 강력하게 대응할 것임을 통지하였다.

<표 33> 2018. 6. 5.자 월례회의록(소갑 제4호증)

3. 지켜지지 않는 단가 대책 마련 4. 금요일부터 강력하게 대응

46 피심인은 이후 2018. 12. 10.자 회원에 대한 협조문을 통해 창고단가 및 유통단가 준수를 재차 촉구하였다.

<표 34> 2018. 12. 10.자 회원 협조문(소갑 제9호증)

협조문 시행일 2018. 12. 10. 수신자 **각 수입업체 대표님** 제 목 **창고 출고 단가 위반** 및 유통 질서 확립에 관한 건 1. 본 협회는 활낙지, 활주꾸미, 활개불 등 수산물의 수입·유통질서를 바로 잡을 목적으로 만들어진 단체입니다. 2. 본 협회에서는 갈수록 침체되어가는 경제 여건 속에서 수산물 판매의 과다 경쟁으로 인하여 너무 많은 피해를 보고 있는 실정입니다. 3. 이와 관련하여 운영위원회의 결과 아래와 같이 의결된 사항을 공지하오니 적극적 협조 요청드립니다. 4. 현재 **연안부두 수산업체에서 창고 출고 단가로 판매**하여 유통질서 확립에 어려움을 겪고 있습니다. 이후 이와 같은 일이 동일하게 발생할 시 **정관의 규약을 적용하여 강력하게 처리**하겠습니다.

47 피심인이 월례회의, 운영위원회 회의 등을 통해 결정한 활낙지 창고단가 가운데 증거로써 확인되는 내역은 아래 <표 35>와 같다.

<표 35> 피조사인이 결정한 활낙지 창고단가

(단위: 천 원/kg)

시점	중낙	소낙	쫄낙	실낙	B급
2018. 3. 12.	26	28	30	32	
2018. 3. 26.	28	30	32	34	
2018. 4. 2.	22	25	27	29	
2018. 4. 3.	22	25	27	29	12
2018. 4. 16.	21	22	23	24	10
2018. 4. 18.	18	19	20	21	

시점	중낙	소낙	쫄낙	실낙	B급
2018. 4. 25.	동결				
2018. 5. 7.	동결				
2018. 5. 14.	동결				
2018. 6. 4.	동결				
2018. 6. 20.	동결				
2018. 6. 22.	동결				
2018. 6. 27.	동결				
2018. 7. 16.	22	23	24	25	12
2018. 7. 20.	25	26	27	28	13
2018. 8. 10.	38	38	38	38	15
2018. 8. 13.	38	38	38	38	15
2018. 8. 17.	동결				
2018. 8. 20.	동결				
2018. 9. 3.	29	29	29	29	13
2018. 10. 10.	21	21	21	21	10
2019. 1. 2.	21	22	23	25	10
2019. 1. 11.	21	22	23	24	10
2019. 1. 18.	동결				
2019. 1. 21.	21	23	24	25	10
2019. 1. 25.	동결				
2019. 1. 28.	22	24	25	26	11
2019. 1. 30.	23	25	26	27	12
2019. 2. 11.	27	29	30	31	12
2019. 2. 13.	동결				
2019. 2. 15.	동결				
2019. 3. 11.	18	21	23	25	12
2019. 3. 15.	17	20	22	24	
2019. 3. 18.	19	22	24	26	
2019. 3. 29.	17	19	21	23	

* 출처: 피심인 월례회의록 및 임시회의록(소갑 제4호증), 피심인 운영위원회 회의록(소갑 제12호증)

48 이러한 사실은 아래 <표 36>과 같은 2019. 6. 28.자 피심인 소명자료, <표 37>, <표 38>과 같은 2019. 10. 10.자, 2020. 1. 7.자 박○○ 진술조서 등을 통해서 확인할 수 있다.

<표 36> 2019. 6. 28.자 피심인 소명자료(소갑 제1-1호증)

4. 회원사 단가 결정행위 관련

가. 회원사 단가(기준가격)의 의미, 단가를 제시하는 목적에 대해 설명해 주십시오.

● 통상 활낙지는 유통 및 소비 기한이 매우 짧아 **유통업체들 간 덤핑가격 책정으로 과열경쟁**이 빈번히 일어났고, 이에 수입업체들이 이윤은커녕 적자를 보고 공급하는 경우가 종종 발생하게 되었습니다. 이에 당 협회는 **회원사들이 적어도 낙지수입업을 계속 영위할 수 있는 정도의 최소 마진을 보장하는 차원에서 기준가격을 설정**하였습니다.

나. 협회가 최초로 단가를 결정·제시한 시기, 단가를 결정하는 방법(주체, 시기, 고려요소), 회원들에게 통보하는 방법 등에 대해 설명해 주십시오.

● (생략)

● **당 협회가 제시하는 기준단가는 낙지가 수입되어 들어오는 날 오전 10시에 당 협회 운영위원회가 결정**하였습니다(예컨대, 주 3회(월, 수, 금) 수입되는 경우 월, 수, 금요일 오전에 모여 결정하였습니다). 그리고 단가 결정의 고려요소로서 중국 현지의 원가, 국산 낙지 판매가 및 시장의 판매현황을 반영하여 단가를 결정하였습니다. 한편, 당 협회는 카카오톡 어플리케이션 메시지 또는 문자메시지를 이용하여 회원사들에게 기준단가를 통보하였습니다.

<표 37> 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서(소갑 제13-2호증)

문) 협회에서 활낙지의 기준단가 및 유통업체의 유통이익을 결정하게 된 경위에 대해 말씀해 주십시오.

답) (생략)

이후 2017년 말에 협회를 다시 결정되면서* 운영위원회를 개최하기 시작하였고, 이 운영위원회에서 기준단가를 제시하였습니다. 또한 협회는 2017. 12. 18.자로 유통업체에게 협조문을 보내서 창고단가 및 유통단가를 위반한 문자 발송을 자제해줄 것으로 요청하였습니다. 또한 2018. 1. 19.에는 협회 회원들에게 협조문을 보내서, **회원이 거래하고 있는 유통업체가 창고단가 및 유통단가를 위반할 경우 1차는 경고, 2차부터는 벌금(해당 유통업체의 거래처인 수입업체)을 부과할 것임을 공지하였습니다.**

협회는 공정위 조사 이전까지는 기준단가를 계속 결정하여 공지하였으나, 공정위 조사가 있었던 2019. 4월경부터 현재까지 운영위원회를 개최하지 않았고, 기준단가를 제시하지 않고 있습니다.

* '협회를 다시 결성하면서'의 오기에 해당한다.

<표 38> 2020. 1. 7.자 박○○ 진술조서(소갑 제13-3호증)

문) 기준단가 및 유통단가를 결정한 시기에 대해 말씀해주세요.

답) **2017. 12. 5.부터 협회 재결성하였던 운영위원회를 주3회 개최하였고, 중국의 인보이스 단가 및 수입업체의 마진 등을 고려하여 최소한의 가격 기준을 정해서 지키도록 하였습니다.** 다만 초창기에는 업체 간 경쟁이 많이 있었기 때문에 잘 지켜지지 않았고, 유통업체들이 덤핑 단가를 보내는 경우도 종종 있었기 때문에, 협회 차원에서 유

통업체들에게 유통 단가 준수를 요청하는 공문을 발송하였습니다(2017. 12. 18.자). 이러한 조치에도 불구하고 기준단가 및 유통단가 준수가 잘 되지 않았기 때문에 정관 등에 벌금 조항을 명시하였고, 다시한번 협회 회원들에게 2018. 1. 19.자로 공문을 발송하여 단가 준수를 촉구하였습니다.

나) 창고단가 및 유통단가 준수 여부 적발 및 제재

49 피심인 구성사업자인 활낙지 수입업체와 그 거래처인 유통업체 간 거래는 개별적으로 이루어지기 때문에, 활낙지 수입업체들이 피심인이 정한 창고단가를 준수하였는지를 감시·적발하는 것은 용이하지 않다. 반면, 활낙지 유통업체들은 자신이 공급받은 창고단가에서 일정 마진을 더한 가격을 유통단가로 책정하여 불특정 다수의 활낙지 소매업체에 문자메시지 등을 통해 발송하고 있으며, 이렇게 발송된 유통단가는 누구든지 쉽게 확인 및 감시가 가능하다.

50 이에 피심인은 활낙지 유통업체가 발송한 유통단가가 피심인이 정한 유통단가(창고단가 + 1,000원/kg)보다 낮은지 여부를 확인하여, 피심인이 정한 유통단가를 준수하지 않은 유통업체를 적발할 경우 해당 업체에 활낙지를 공급한 구성사업자(활낙지 수입업체) 역시 활낙지 창고단가를 준수하지 않은 것으로 추정하였으며, 유통업체에게는 유통단가 준수를 촉구하고 구성사업자에게는 경고 및 벌금을 부과하는 등의 제재조치를 취하였다.

51 피심인이 창고단가 및 유통단가 위반을 이유로 구성사업자 및 구성사업자와 거래하는 유통업체를 적발하고 제재한 사례 가운데 증거로써 확인되는 내역은 아래 <표 39>와 같다.

<표 39> 창고단가 및 유통단가 미준수 적발 및 제재내역

연번	위반내용	제재조치	근거
1	▲▲수산 유통단가 위반 문자발송	▲▲수산 경고	2018. 2. 6.자 월례회의록 (소갑 제4호증)
2	■■수산의 거래처 유통단가 위반 문자 발송	■■수산 경고	2018. 4. 25.자 운영위원회 회의록 (소갑 제11호증)

연번	위반내용	제재조치	근거
3	○○○(☆☆수산의 거래처) 유통단가 위반 문자 발송	☆☆수산 경고	2018. 5. 23.자 운영위원회 회의록 (소갑 제12호증)
4	▼▼수산(□□수산의 거래처) 유통단가 위반 문자 발송	□□수산 경고	2018. 6. 15.자 운영위원회 회의록 (소갑 제12호증)
5	★★수산 유통단가 위반 판매	(공급업체 미확인)	2018. 6. 21.자 임시회의록 (소갑 제4호증)
6	○○낙지(■■수산의 거래처) 유통단가 위반 혐의	(혐의 없음)	2018. 9. 3.자 운영위원회 회의록 (소갑 제12호증)
7	☆☆유통의 부산 거래처 유통단가 위반 문자 발송	☆☆유통 벌금 100만원 부과	2019. 1. 18.자 운영위원회 회의록 (소갑 제12호증)
8	■■수산의 거래처 유통단가 위반	■■수산 벌금 100만원 부과	2019. 3. 15.자 운영위원회 회의록 (소갑 제12호증)

4) 수입권 공매 투찰물량 조정 행위

52 피심인은 한-중 자유무역협정 발효에 따라 최초로 실시된 2016년 상반기 활낙지 TRQ 수입권 공매 입찰부터, 각 입찰에 앞서 구성사업자들의 투찰물량에 대해 논의를 진행하였던 것으로 보인다. 그러나 2017년 12월 경 협회가 재결성되기 이전에는 회원들의 가입과 탈퇴가 빈번하였고, 구성사업자들 간 결속력이 강하지 않아서 수입권 공매에 있어서 예상 투찰물량의 조사에서 더 나아가 투찰물량의 조정까지 실행하기는 어려웠던 것으로 추정된다.[22)]

22) 아래 <각주 표 1>의 2016. 1. 27.자 월례회의록을 살펴볼 때, 피심인이 2016. 1. 18.자 2016년 상반기 수입권 공매 입찰에 앞서 구성사업자들의 투찰물량 및 가격수준에 대해 논의한 것으로 추정되나, 구성사업자들의 투찰물량을 조사하거나 조정한 사실은 증거로써 확인되지 아니한다.

<각주 표 1> 2016. 1. 27.자 월례회의록(소갑 제4호증)

라. 활낙지 812t 유찰 1차 650원 1,000t 2차 900t 하반기 상승 예상 냉장은 소통부재로 870원 입찰 6월 약 4,000t 서로 소통해서 현명하게 진행 마. 회원 간 상호 소통하여 물량, 단가 조절 필요

또한 아래 <각주 표 2>의 2016. 6. 27.자 임시회의록을 살펴볼 때, 피심인이 2016. 7. 7.자 2016년도 하반기 수입권 공매 입찰에 앞서 구성사업자들의 예상 투찰물량을 조사한 사실은 확인되지만, 구성사업자로 하여금 투찰물량을 조정(축소)하여 입찰에 참여하도록 한 사실은 증거로써 확인되지 아니한다.

53 피심인은 협회가 재결성된 2017. 12. 5. 이후 최초로 실시된 2018년 상반기 수입권 공매 입찰부터 2019년 상반기 수입권 공매 입찰까지 4회에 걸쳐, 구성사업자들의 예상 투찰물량을 사전에 조사하여, 예상 투찰물량의 합계가 당해 수입권 공매의 입찰(공급)물량을 초과 또는 미달할 것으로 예측되는 경우 구성사업자로 하여금 투찰물량을 조정하여 입찰에 참여하도록 하였다.

가) 2018년 상반기 수입권 공매

54 피심인은 2018. 1. 9.자 2018년 상반기 수입권 공매 입찰[23]을 앞두고, 아래 <표 40>과 같이 2018. 1. 2.자 월례회의를 통해 구성사업자들이 투찰하고자 하는 예상 물량을 조사하였다.

55 피심인은 구성사업자들의 예상 투찰물량의 합계(2,473톤)와 비구성사업자인 냉장낙지 수입업체들의 예상 투찰물량[24]을 합한 총 예상 투찰물량이 2018년 상반기 수입권 공매 입찰물량(2,745톤)을 초과하여 초과수요가 발생할 것으로 예측하여 회원들이 투찰하고자 하는 물량을 조정(축소)하도록 요구하였고[25], 그 결

<각주 표 2> 2016. 6. 27.자 임시회의록(소갑 제4호증)

가. 하반기 공매 입찰 4,000톤 나. 예상 공매량 3,450톤 다. 냉장업체 참여로 부족 예상

23) 2018 한-중국 TFA 수산물 TRQ 1차 입찰(공고 제2017-35호), 수입이행기간: 2018. 7. 6.

24) 피심인은 아래 <각주 표 3>과 같이 반기별 냉장업체 수입물량이 500톤 정도라고 예상하여, 초과수요가 발생할 것을 예측한 것으로 판단된다. 피심인은 당해 위반행위와 관련한 4건 입찰에서 모두 냉장업체 예상 수입물량(500톤)을 포함한 물량을 기준으로 초과수요 발생 여부를 판단하였던 것으로 보인다.

<각주 표 3> 2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서(소갑 제13-2호증)

문) 협회 차원에서 물량 조사를 하는 이유는 무엇인가요? 답) 협회는 신선(냉장)낙지에서 반기별 대략적인 수입량이 500톤 정도 될 것이라고 추측하고 있습니다. 쿼터량에서 신선낙지 수입량을 제외한 물량을 활낙지 업체들이 수입할 수 있는 양이라고 추측합니다. (후략)

25) 수입권 공매 입찰은 예정가격 이상으로 가장 높은 금액을 제시한 자부터 순차적으로 총 입찰물량에 달할 때까지의 입찰 참가자를 낙찰자로 결정한다. 입찰자들의 투찰물량의 합계가 수입권 공매 입찰물량을 초과할 경우 낮은 가격에 투찰한 사업자는 물량을 배분받지 못하기 때문에, 투찰물량의 초과수요가 예상될 경우에는 각 사업자는 물량을 배분받기 위하여 투찰 가격을 인상시키는 가격 경쟁을 벌이게 되고, 입찰자의 투찰가격 및 최종 낙찰가격이 상승하게 된다. 반면 초과수요가 없을 것으로 예상되는 경우에는 각 사업자는 예상 예정가격 수준의 최저 가격을 투찰할 수 있고, 가격 경쟁은 발

과 구성사업자의 예상 투찰물량의 합계가 115톤 감소하여 2,358톤으로 조정되었다.

56 피심인은 입찰 당일인 2018. 1. 9. 오전에 아래 <표 41>과 같이 다시 한 번 구성사업자들의 예상 투찰물량을 조사 및 조정하였고, 그 결과 피심인 구성사업자들의 예상 투찰물량의 합계가 추가로 37톤 감소한 2,321톤으로 최종 조정되었다.

<표 40> 2018. 1. 2.자 예상 투찰물량(소갑 제4호증)

월 례 회 참 석 확 인 서

	상 호	참 석 자	서 명	비 고
1				100
2				55
3				90 -5
4				160 -10
5				160 -15
6				10
7				95
8				75
9				65
10				78 -5
11				120 -5
12				85 -5
13				110 -10
14				85 -5
15				100 -10
16				135
17				145 -5
18				170
19				~~150~~ 135 -15
20				40 -10
21				100 -5
22				95 -5
23				120 -5

△ 1,117.2 t

생하지 않는다.

<표 41> 2018. 1. 9.자 예상 투찰물량(소갑 제4호증)

한중 FTA 수산물 TRQ 물량동의서

2018. 01. 09

	상 호	참 서 자	서 명	비 고
1				100 98
2				~~55~~ 50
3				85
4				150
5				145
6				105
7				95
8				65
9				115
10				80
11				100 95
12				80
13				~~90~~ 80
14				~~135~~ 130
15				~~140~~ 135
16				170
17				75 73
18				120
19				80
20				95
21				90
22				115
23				~~73~~ 70

57 피심인의 물량 조정 결과 구성사업자들은 물량에 대한 초과수요가 없음을 확인할 수 있었고, 투찰가격에 대한 경쟁 없이 자신들이 예상한 최저 낙찰가격인 kg당 600원 수준[26]에서 투찰을 하여 낙찰될 수 있었다.

26) 이하의 입찰 결과를 기재한 각 표에서의 투찰가격은 1톤(1,000kg) 당 가격이다.

58 피심인 구성사업자들이 투찰가격 경쟁을 하지 않았다는 점은 구성사업자가 아닌 냉장낙지 수입업체들은 다른 입찰 참가자들과의 경쟁이 존재할 것으로 예상하여 아래 <표 42>와 같이 상대적으로 높은 가격에 투찰하였다는 사실을 통해 확인할 수 있다.

<표 42> 2018년 상반기 TRQ 1차 입찰 결과(소갑 제2-2호증)

연번	업체명	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고[27]
1			40	700,000	낙찰	냉장
2			25	680,000	낙찰	냉장
3			25	660,000	낙찰	냉장
4			60	660,000	낙찰	냉장
5			20	650,000	낙찰	
6			40	610,001	낙찰	냉장
7			35	610,000	낙찰	냉장
8			50	610,000	낙찰	냉장
9	(주)◆◆수산	신○○	45	600,000	낙찰	
10	(주)△△통상	황○○	150	600,000	낙찰	
11	(주)△△유통	김□□	90	600,000	낙찰	
12	(주)◇◇유통	김▽▽	60	600,000	낙찰	
13	(주)○○푸드	선○○	65	600,000	낙찰	▽▽무역(추정)
14	(주)◇◇수산	박○○	90	600,000	낙찰	
15	●●유통	김☆☆	30	600,000	낙찰	△△유통
16	◎◎수산	김○○	18	600,000	낙찰	
17	○○유통	김◇◇	50	600,000	낙찰	
18	◈◈수산	안○○	20	600,000	낙찰	○○통상
19	□□수산	천○○	85	600,000	낙찰	
20	▣▣수산	최○○	45	600,000	낙찰	
21	■■무역	황○○	105	600,000	낙찰	
22	▼▼무역	나○○	95	600,000	낙찰	
23	○○낙지	임○○	65	600,000	낙찰	
24	★★무역	김△△	50	600,000	낙찰	▽▽무역
25	◆◆무역	김●●	25	600,000	낙찰	●●수산
26	○○통상	윤○○	60	600,000	낙찰	
27	☆☆유통	윤△△	80	600,000	낙찰	
28	▲▲유통	황△△	20	600,000	낙찰	△△통상
29	♡♡수산	강○○	73	600,000	낙찰	

연번	업체명	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고[27]
30	♥♥수산	이○○	60	600,000	낙찰	●●무역(추정)
31	♤♤수산	이△△	20	600,000	낙찰	◇◇유통(추정)
32	유한회사 ♠♠수산	박△△	55	600,000	낙찰	●●무역
33	주식회사 ◎◎무역	이□□	100	600,000	낙찰	▣▣수산(추정)
34	주식회사 ◈◈무역	○○○	70	600,000	낙찰	●●수산
35	주식회사 □□유통	최△△	130	600,000	낙찰	
36	주식회사 ▣▣무역	추○○	135	600,000	낙찰	
37	주식회사 △△△	이▽▽	80	600,000	낙찰	◎◎수산
38	주식회사 △△무역	김▲▲	95	600,000	낙찰	
39	□□통상	김■■	35	600,000	낙찰	◆◆수산
40	주식회사 ♡♡무역	김▼▼	40	593,000	낙찰	
41	♧♧수산	노○○	20	590,000	낙찰	▽▽유통(추정)
42	▽▽유통	임△△	130	590,000	낙찰	
43	□□□	김★★	30	583,000	낙찰	♡♡무역(추정)
44			100	580,000	낙찰	냉장
45			55	650	탈락	

* 피심인 구성사업자는 진하게 표시
** 예상 투찰물량 및 실제 투찰수량을 통해 참여업체 추정
*** 낙찰받지 못한 업체는 음영 표시

나) 2018년 하반기 수입권 공매

59 피심인은 2018. 7. 12.자 2018년 하반기 수입권 공매 입찰[28]을 앞두고, 아래 <표 43>과 같이 2018. 7. 3.자 월례회의를 통해 구성사업자들이 투찰하고자 하는 물량을 조사하였다.

60 피심인은 구성사업자들의 예상 투찰물량의 합계(조정 전 2,370톤, 조정 후 2,384톤)와 비구성사업자인 냉장낙지 수입업체들의 예상 투찰물량을 합한 총 예상 투찰물량이 2018년 하반기 수입권 공매 입찰물량(3,355톤)에 미치지 않아 초과수요가 발생하지 않을 것이라고 예측하였다. 또한 당해 수입권 공매의 예정가격(최저 낙찰가격)이 kg당 560원 수준에서 형성될 것이라고 예측하고, 이를 구

27) 냉장업체 여부는 피심인 협회장 진술조서(소갑 제13-3호증)를 통해 피심인 스스로 확인한 내용을 근거로 기재하였다. 이하 입찰 결과를 기재한 각 표에서도 이와 같다.
28) 한-중국 TRQ 수입권 공매 3차 입찰(공고 제2018-13호), 수입이행기간: 2018. 11. 30.

성사업자들에게 공유하였다.

<표 43> 2018. 7. 3.자 예상 투찰물량(소갑 제4호증)

하반기 TRQ 입찰 예상 물량

	상 호	입찰 톤수	입찰 금액	서 명
1		100t	100t 560	
2		110t	~~110t~~ 117t: +7	
3		180t	200t +20	
4		120t	120t	
5		130t	120t -10	
6		0t		
7		~~40~~ 45t	45t	
8		150t	130t -20	
9		90t	90t	
10		140t	127t -13	
11		100t	110t +10	
12		100t	100t	
13		150t	160t 0	
14		130t	120t -10	
15		150t	160t 200t +10 (합계 40t)	
16		80t	90t +10	
17		150t	150t	
18		90t	100t +10	
19		80t	80t	
20		100t	~~100t~~ 90t -10	
21		80t	80t	
22		80t	75t 권동훈 -5	
23		20t	20t	
	합 계	2,370t		

61 피심인의 물량 조정 결과 구성사업자들은 물량에 대한 초과수요가 없음

을 확인할 수 있었고, 투찰가격에 대한 경쟁 없이 피심인이 예측하여 공유한 최저 낙찰가격인 kg당 560원 수준에서 투찰을 하여 낙찰될 수 있었다.

62 피심인 구성사업자들이 투찰가격 경쟁을 하지 않았다는 점은 구성사업자가 아닌 냉장낙지 수입업체들은 다른 입찰 참가자들과의 경쟁이 존재할 것으로 예상하여 아래 <표 44>와 같이 상대적으로 높은 가격에 투찰하였다는 사실을 통해 확인할 수 있다.

<표 44> 2018년 하반기 TRQ 1차 입찰 결과(소갑 제2-3호증)

연번	업체명	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
1			50	572,000	낙찰	냉장
2			50	570,000	낙찰	냉장
3			53	564,000	낙찰	냉장
4			85	563,000	낙찰	
5			64	562,000	낙찰	냉장
6	(주)△△유통	김□□	120	561,000	낙찰	
7			37	561,000	낙찰	냉장
8	(주)◆◆수산	신○○	55	560,000	낙찰	
9	(주)◇◇유통	김▽▽	100	560,000	낙찰	
10	(주)○○푸드	선○○	70	560,000	낙찰	▽▽무역(추정)
11	♧♧수산	노○○	30	560,000	낙찰	▽▽유통(추정)
12	●●유통	김☆☆	50	560,000	낙찰	△△유통
13	◎◎수산	김○○	35	560,000	낙찰	
14	□□수산	천○○	53	560,000	낙찰	
15	▽▽유통	임△△	170	560,000	낙찰	
16	♥♥무역	이☆☆	100	560,000	낙찰	□□유통(추정)
17	■■무역	황○○	120	560,000	낙찰	
18	■■수산	백△△	45	560,000	낙찰	○○낙지
19	★★무역	김△△	60	560,000	낙찰	▽▽무역
20	◆◆무역	김●●	42	560,000	낙찰	●●수산
21	어업회사법인 주식회사○○	김★★	65	560,000	낙찰	♡♡무역 (♣♣수산)
22			75	560,000	낙찰	냉장
23	주식회사 ◎◎무역	이□□	120	560,000	낙찰	▣▣수산(추정)
24	주식회사 ◈◈무역	○○○	85	560,000	낙찰	●●수산

연번	업체명	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
25	주식회사 ☆☆유통	최□□	80	560,000	낙찰	
26	주식회사 □□유통	최△△	60	560,000	낙찰	
27	주식회사 ▣▣무역	추○○	120	560,000	낙찰	
28	주식회사 ♧♧무역	박□□	110	560,000	낙찰	◇◇수산
29	주식회사 ♡♡무역	김▼▼	10	560,000	낙찰	♣♣수산
30	□□통상	김■■	35	560,000	낙찰	◆◆수산
31			100	560,000	낙찰	냉장
32	유한회사 ♠♠수산	박△△	80	559,000	낙찰	●●무역
33	○○통상	윤○○	110	558,000	낙찰	
34	주식회사 △△무역	김▲▲	45	558,000	낙찰	
35	주식회사 ♡♡수산무역	오○○	90	558,000	낙찰	
36	(주)△△통상	황○○	160	555,000	낙찰	
37	▲▲유통	황△△	50	555,000	낙찰	△△통상
38	주식회사 △△△	이▽▽	70	555,000	낙찰	◎◎수산
39	■■유통	전○○	35	555,000	낙찰	△△무역
40			140	550,000	낙찰	냉장
41	☆☆유통	윤△△	20	550,000	낙찰	
42	주식회사 □□수산	이◇◇	64	550,000	낙찰	

* 피심인 구성사업자는 진하게 표시

** 예상 투찰물량 및 실제 투찰수량을 통해 참여업체 추정

다) 2018년 12월 수입권 공매

63 피심인은 2018. 11. 26.자 2018년 12월 수입권 공매 입찰[29]을 앞두고, 아래 <표 45>와 같이 2018. 11. 16.자 회의를 통해 구성사업자들이 투찰하고자 하는 예상 물량을 조사하였다.

64 피심인은 구성사업자들의 예상 투찰물량의 합계(511톤)와 비구성사업자인 냉장낙지 수입업체들의 예상 투찰물량을 합한 총 예상 투찰물량이 2018년 12월 수입권 공매 입찰물량(627톤)을 초과하여 초과수요가 발생할 것으로 예측하여 회원들이 투찰하고자 하는 물량을 조정(축소)하도록 요구하였고, 그 결과 구성사업자의 예상 투찰물량의 합계가 34톤 감소하여 477톤으로 조정되었다.

29) 2018 한-중국 TRQ 수입권 공매 8차 입찰(공고 제2018-25호), 수입이행기간: 2018. 12. 28.

<표 45> 2018. 11. 16.자 예상 투찰물량(소갑 제4호증)

12월 TRQ 입찰예상물량

2018.11.16

	상 호	1차	2차	3차	서 명
1		20t	-2	18	
2		30t	-5	25	
3		30t		30	
4		20t		20	
5		24t	-3	22	
6		X			
7		10t		10	
8		30	-2	28	
9		20t	-2	18	
10		20t		20	
11		20t	-2	18	
12		25	-1	24	
13		30	-2	28	
14		25	-1	24	
15		40t		40	
16		20t	-2	18	
17		40t	-3	37	
18		20t	-2	18	
19		20t	-2	18	
20		23t	-2	21	
21		25t	-2	23	
22		15ton	-1	14	
23		3t		3	

65 피심인 물량 조정 결과 구성사업자들은 물량에 대한 초과수요가 없음을 확인할 수 있었고, 투찰가격에 대한 경쟁 없이 피심인이 예측하여 공유한 최저 낙찰가격인 kg당 560원 수준에서 투찰을 하여 낙찰될 수 있었다.

66 피심인 구성사업자들이 투찰가격 경쟁을 하지 않았다는 점은 구성사업자가 아닌 냉장낙지 수입업체들은 다른 입찰 참가자들과의 경쟁이 존재할 것으로 예상하여 아래 <표 46>과 같이 상대적으로 높은 가격에 투찰하였다는 사실을 통해 확인할 수 있다.

<표 46> 2018년 12월 TRQ 입찰 결과(소갑 제2-4호증)

연번	업체명	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
1			5	600,000	낙찰	냉장
2			8	600,000	낙찰	냉장
3			45	580,000	낙찰	냉장
4			20	575,000	낙찰	
5			7	572,000	낙찰	냉장
6	♧♧수산	노○○	5	570,000	낙찰	▽▽유통(추정)
7	▽▽유통	임△△	30	570,000	낙찰	
8	주식회사 □□수산	이◇◇	15	570,000	낙찰	
9			10	570,000	낙찰	냉장
10			9	566,001	낙찰	냉장
11	(주)◆◆수산	신○○	11	560,000	낙찰	
12	(주)△△통상	황○○	40	560,000	낙찰	
13	(주)△△유통	김□□	15	560,000	낙찰	
14	(주)◇◇유통	김▽▽	18	560,000	낙찰	◇◇무역
15	●●유통	김☆☆	18	560,000	낙찰	△△유통
16	◎◎수산	김○○	5	560,000	낙찰	
17	□□수산	천○○	10	560,000	낙찰	
18	♥♥무역	이☆☆	28	560,000	낙찰	□□유통(추정)
19	▼▼유통	최▽▽	20	560,000	낙찰	▣▣수산
20	■■무역	황○○	20	560,000	낙찰	
21	■■수산	백△△	10	560,000	낙찰	○○낙지
22	○○통상	윤○○	18	560,000	낙찰	
23	☆☆유통	윤△△	35	560,000	낙찰	
24	어업회사법인 주식회사○○	김★★	14	560,000	낙찰	♡♡무역 (♣♣수산)
25	유한회사 ♠♠수산	박△△	23	560,000	낙찰	
26			8	560,000	낙찰	냉장
27	주식회사 ◈◈무역	○○○	23	560,000	낙찰	●●수산
28	주식회사 ☆☆유통	최□□	24	560,000	낙찰	

연번	업체명	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
29	주식회사 ▣▣무역	추○○	24	560,000	낙찰	
30	주식회사 △△△	이▽▽	13	560,000	낙찰	◎◎수산
31	주식회사 ♧♧무역	박□□	50	560,000	낙찰	◇◇수산
32	□□통상	김■■	5	560,000	낙찰	◆◆수산
33	주식회사 ♡♡수산무역	오○○	36	558,000	낙찰	♡♡수산
34	주식회사 □□유통	최△△	5	510,000	낙찰	

* 피심인 구성사업자는 진하게 표시

** 예상 투찰물량 및 실제 투찰수량을 통해 참여업체 추정

라) 2019년 상반기 수입권 공매

67 피심인은 2019. 1. 9.자 2019년 상반기 수입권 공매 입찰[30]을 앞두고, 아래 <표 47>과 같이 2019. 1. 3.자 회의를 통해 구성사업자들이 투찰하고자 하는 예상 물량을 조사하였다.

68 피심인은 구성사업자들의 예상 투찰물량의 합계(2,460톤)와 비구성사업자인 냉장낙지 수입업체들의 예상 투찰물량을 합한 총 예상 투찰물량이 2019년 상반기 수입권 공매 입찰물량(2,800톤)을 초과하여 초과수요가 발생할 것으로 예측하여 회원들이 투찰하고자 하는 물량을 조정(축소)하도록 요구하였고, 그 결과 구성사업자의 예상 투찰물량의 합계가 261톤 감소하여 2,199톤으로 조정되었다.

30) 2019 한-중국 FTA 수산물 TRQ 1차 입찰(공고 제2019-02호), 수입이행기간: 2019. 7. 5.

<표 47> 2019. 1. 3.자 예상 투찰물량(조정 전)(소갑 제4호증)

1월 TRQ 입찰예상물량

2019.01.03

	상 호	입찰량	서 명
1		100 -5	-7
2		150 -30	
3		170 -10	
4		100 -10	
5		120 -10	-5
6		20	
7		55	
8		130 -10	
9		100 -5	-5
10		110 -10	-5
11		110 -10	-5
12		90 -10	
13		150 -10	
14		100	
15		160 -10	
16		100 -10	-5
17		180 -10	-8
18		100 -10	-10
19		100 -10	-5
20		120 ~~-20~~	25.
21		90 -3	
22		90 ~~80~~ ~~-5~~	-10
23		15	-2
		2,460	

<표 48> 2019. 1. 3.자 예상 투찰물량(조정 후)(소갑 제4호증)

1월 TRQ 입찰예상물량

2019.01.03

	상 호	입찰량	서 명
1		92	
2		120	
3		160	
4		90	
5		105	
6		20	
7		55	
8		120	
9		90	
10		95	
11		95	
12		80	
13		140	
14		100	
15		150	
16		85	
17		162	
18		80	
19		85	
20		95	
21		87	
22		80	
23		13	
		2,199	

69 피심인 물량 조정 결과 구성사업자들은 물량에 대한 초과수요가 없음을 확인할 수 있었고, 대부분은 투찰가격에 대한 경쟁 없이 자신들이 예상한 최저 낙찰가격인 kg당 430원~410원 수준에서 투찰을 하였다.

70 피심인 구성사업자들이 투찰가격 경쟁을 하지 않았다는 점은 구성사업자가 아닌 냉장낙지 수입업체들은 다른 입찰 참가자들과의 경쟁이 존재할 것으로

예상하여 아래 <표 49>와 같이 상대적으로 높은 가격에 투찰하였다는 사실을 통해 확인할 수 있다.

<표 49> 2019년 상반기 TRQ 1차 입찰 결과(소갑 제2-5호증)

연번	참여업체	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
1	(주)◆◆수산	신○○	60	450,000	낙찰	
2	□□통상	김■■	30	450,000	낙찰	◆◆수산
3	□□수산	천○○	80	440,000	낙찰	
4			98	440,000	낙찰	
5			30	440,000	낙찰	냉장
6	주식회사 □□수산	이◇◇	100	440,000	낙찰	
7			38	438,000	낙찰	냉장
8			48	435,000	낙찰	냉장
9			35	433,000	탈락	
10			43	432,000	탈락	냉장
11			80	431,000	탈락	냉장
12			58	431,000	탈락	냉장
13			30	431,000	탈락	냉장
14	(주)▣▣수산유통	최▽▽	90	430,000	탈락	▣▣수산
15	(주)◇◇유통	김▽▽	80	430,000	탈락	
16	♥♥무역	이☆☆	70	430,000	탈락	□□유통(추정)
17	■■무역	황○○	60	430,000	탈락	
18			145	430,000	탈락	냉장
19	유한회사 ♠♠수산	박△△	87	430,000	탈락	
20	주식회사 ☆☆유통	최□□	120	430,000	탈락	
21	주식회사 □□유통	최△△	70	430,000	탈락	
22	주식회사 ▣▣무역	추○○	90	430,000	탈락	
23	주식회사 △△△	이▽▽	80	430,000	탈락	
24	주식회사 ♠♠무역	나○○, 추○○	20	430,000	탈락	▼▼무역
25	주식회사 ♧♧무역	이●●	45	430,000	탈락	■■무역
26	(주)☆☆수산	김△△	170	428,000	탈락	
27	♧♧수산	노○○	30	420,000	탈락	▽▽유통(추정)
28	▽▽유통	임△△	130	420,000	탈락	
29	♣♣수산	윤□□	80	420,000	탈락	♡♡무역
30	(주)△△통상	황○○	110	415,000	탈락	
31	(주)△△유통	김□□	125	415,000	탈락	

연번	참여업체	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
32	●●유통	김☆☆	50	415,000	탈락	△△유통
33	○○통상	윤○○	95	415,000	탈락	
34	▲▲유통	황△△	40	415,000	탈락	△△통상
35	주식회사 ♡♡수산무역	오○○	85	415,000	탈락	♡♡수산
36	■■유통	전○○	85	415,000	탈락	△△무역
37	◎◎수산	김○○	12	410,000	탈락	
38	■■수산	백△△	55	410,000	탈락	○○낙지

* 피심인 구성사업자는 진하게 표시
** 예상 투찰물량 및 실제 투찰수량을 통해 참여업체 추정
*** 낙찰 받지 못한 업체는 음영 표시

71 2019년 상반기 TRQ 1차 입찰에서 ◆◆수산과 □□수산은 다른 업체들에 비해 높은 가격에 투찰하여 결과적으로 피심인 구성사업자들 가운데 두 업체만 낙찰을 받는 결과가 발생하였다.[31] 이에 ◆◆수산과 □□수산은 아래 <표 50>의 2019. 1. 18.자 운영위원회 회의록에 기재된 바와 같이 '공매 약속 위반'을 이유로 각각 벌금 100만원을 납부하였다.[32]

<표 50> 2019. 1. 18.자 운영위원회 회의록(소갑 제4호증)

1. ◆◆, □□수산(공매 약속 위반) 벌금 백만원

마) 2019년 하반기 수입권 공매

72 피심인은 위원회의 조사가 개시된 이후 실행된 2019. 7. 8.자 2019년 하반기 수입권 공매 입찰[33]을 앞두고 구성사업자들의 예상 투찰물량 조사를 실행하

31) 2019년 상반기 수입권 공매 입찰에서 예정가격보다 낮은 가격으로 투찰한 업체들은 물량을 낙찰받지 못하였고, 낙찰 잔여물량에 대해 2019. 1. 10.에 재입찰이 실시되었다.
32) □□수산은 2019. 1. 9. 저녁에 현금으로 100만원을, ◆◆수산은 2019. 1. 24. 피심인 통장으로 100만원을 송금한 것으로 확인된다. 다만, 이에 대해 □□수산 백○○ 대표는 "□□수산과 ◆◆수산을 제외한 나머지 업체들이 1차 입찰에서 낙찰 받지 못한 것에 대한 위로 차원이었으며, 범칙금 차원은 아니었다"고 진술하고 있으며(2019. 9. 24.자 김△△, 백○○ 진술조서, 소갑 제14호증), 피심인 협회장 박○○은 "2019. 1. 18. 운영위원회 회의에서 '◆◆, □□수산 공매 약속을 위반하였으니 벌금을 내야 하는 것 아니냐'는 얘기가 나왔지만, 해당 업체들이 약속했던 공매 물량을 위반한 것은 아니기 때문에 '약속 위반'으로 보기는 곤란하다고 판단됩니다."라고 진술한 바 있다(2019. 10. 10.자 박○○ 진술조서, 소갑 제13-2호증)

지 않았다. 이에 수입권 공매 투찰 가격이 상승하고, 피심인 구성사업자 가운데 일부가 물량을 낙찰받지 못한 것으로 확인된다.

<표 51> 2018년 하반기 TRQ 1차 입찰 결과(소갑 제2-7호증)

연번	참여업체	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
1			131	1,300,000	낙찰	
2	□□수산	천○○	68	1,230,000	낙찰	
3	(주)◇◇유통	김▽▽	60	1,220,000	낙찰	
4			40	1,210,000	낙찰	
5	주식회사 □□수산	이◇◇	110	1,200,000	낙찰	
6			50	1,000,000	낙찰	
7			150	750,000	낙찰	
8	(주)△△유통	김□□	120	550,000	낙찰	
9	●●유통	김☆☆	80	550,000	낙찰	△△유통
10	◐◐수산	김◆◆	80	550,000	낙찰	♡♡무역 (♣♣수산)
11			39	550,000	낙찰	냉장
12	유한회사 ♠♠수산	박△△	85	550,000	낙찰	
13			97	550,000	낙찰	냉장
14			71	550,000	낙찰	냉장
15	주식회사 ☆☆유통	최□□	95	550,000	낙찰	
16	주식회사 □□유통	최△△	135	550,000	낙찰	
17	주식회사 ♠♠무역	나○○, 추○○	60	550,000	낙찰	▼▼무역
18			24	550,000	낙찰	냉장
19			39	550,000	낙찰	냉장
20	(주)◇◇수산	박○○	120	540,000	낙찰	
21	○○통상	윤○○	95	537,000	낙찰	
22	(주)◆◆수산	신○○	60	535,000	낙찰	
23	◎◎수산	김○○	40	520,000	낙찰	
24			45	520,000	낙찰	냉장
25	◆◆무역	김●●	30	520,000	낙찰	
26	주식회사 ♧♧무역	이●●	100	520,000	낙찰	■■무역
27			65	515,001	낙찰	냉장
28			120	510,000	낙찰	냉장
29			23	510,000	낙찰	냉장

33) 2019 한-중국 FTA 수산물 TRQ 7차 입찰(공고 제2019-20호), 수입이행기간: 2019. 11. 29.

연번	참여업체	대표자명	투찰수량 (톤)	투찰가격 (원/톤)	낙찰여부	비고
30			100	510,000	낙찰	
31	▽▽유통	임△△	160	505,000	낙찰	
32	□□통상	김■■	25	505,000	낙찰	◆◆수산
33			2	501,100	낙찰	
34	(주)▣▣수산유통	최▽▽	50	500,000	낙찰	▣▣수산
35	(주)☆☆수산	김△△	140	490,000	낙찰	
36	주식회사 ▣▣무역	추○○	105	490,000	낙찰	
37	(주)△△통상	황○○	140	488,000	낙찰	
38	▲▲유통	황△△	60	488,000	낙찰	
39	주식회사 ♡♡수산무역	오○○	15	488,000	낙찰	♡♡수산
40	♧♧수산	노○○	30	480,000	낙찰	▽▽유통(추정)
41			60	480,000	낙찰	
42	주식회사 ◈◈무역	○○○	90	480,000	낙찰	◆◆무역
43	주식회사 △△△	이▽▽	110	480,000	낙찰	◎◎수산
44	▣▣수산	최○○	30	480,000	낙찰	
45	■■무역	황○○	10	480,000	탈락	
46			16	480,000	탈락	냉장
47			19	465,000	탈락	
48	♥♥무역	이☆☆	30	460,000	탈락	□□유통(추정)
49			6	435,000	탈락	
50			80	500	탈락	

* 피심인 구성사업자는 진하게 표시
** 예상 투찰물량 및 실제 투찰수량을 통해 참여업체 추정
*** 낙찰받지 못한 업체는 음영 표시

5) 근거

73 위와 같은 사실은 피심인 소명자료(소갑 제1-1호증 내지 제1-4호증), 한-중국 FTA에 따른 수산물 TRQ 수입권 공매 입찰 실시 내역(소갑 제2-1호증), TRQ 입찰 결과(소갑 제2-2호증 내지 제2-7호증), 국내 낙지 생산현황(소갑 제3-1호증), 수입 낙지 현황(소갑 제3-2호증), 피심인 월례회의록 및 임시회의록(소갑 제4호증), 활낙지 수입협회 협약서(소갑 제5호증), 활낙지 수입협회 회칙(소갑 제6호증), 인천수산물수출입협회 정관 및 개정 정관(소갑 제7호증, 제8호증), 피심인 공문(소갑 제9호증), 피심인 결산보고서(소갑 제10호증), 2015. 8월 피심인 설문조사(소갑 제11호증), 피심인 운

영위원회 회의록(소갑 제12호증), 피심인 협회장 등 진술조서(소갑 제13-1호증 내지 제16호증) 등을 통하여 확인된다.

나. 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다)

제26조(사업자단체의 금지 행위) ① 사업자단체는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 각호의 행위에 의하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위
2. (생략)
3. 구성사업자(사업자단체의 구성원인 사업자를 말한다. 이하 같다)의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위
4. 사업자에게 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 각호의 1의 규정에 의한 불공정거래행위 또는 제29조(재판매가격유지행위의 제한)의 규정에 의한 재판매가격유지행위를 하게 하거나 이를 방조하는 행위
5. (생략)

제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정・유지 또는 변경하는 행위
2. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. 제1호부터 제8호까지 외의 행위로서 다른 사업자(그 행위를 한 사업자를 포함한다)의 사업활동 또는 사업내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위

② ~ ⑥ (생략)

제2조(정의)

1. ~ 5. (생략)

6. “재판매가격유지행위”라 함은 사업자가 상품 또는 용역을 거래함에 있어서 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하여 그 가격대로 판매 또는 제공할 것을 강제하거나 이를 위하여 규약 기타 구속조건을 붙여 거래하는 행위를 말한다.

7. ~ 10. (생략)

제29조(재판매가격유지행위의 제한)

① 사업자는 재판매가격유지행위를 하여서는 아니된다. 다만, 상품이나 용역을 일정한 가격 이상으로 거래하지 못하도록 하는 최고가격유지행위로서 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② ~ ④ (생략)

제27조(시정조치) 공정거래위원회는 제26조(사업자단체의 금지 행위)의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해사업자단체에 대하여 당해행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다.

제28조(과징금) 공정거래위원회는 제26조(사업자단체의 금지 행위)제1항 각호의 1의 규정에 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 사업자단체에 대하여 5억원의 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다.

다. 위법성 판단

1) 비회원사와의 합짐 금지 행위

가) 구성사업자의 사업활동을 부당하게 제한하는 행위

(1) 위법성 성립요건

74 법 제26조 제1항 제3호에 해당하는 법위반 행위가 성립하기 위해서는 ① 사업

자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되어야 하며, ② 사업자단체의 의사결정이 구성사업자의 사업내용이나 활동을 부당하게 제한하여야 한다.

(2) 피심인의 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

(가) 사업자단체 의사 존재 여부 및 구성사업자에 대한 표시 여부

75 '사업자단체의 의사'는 총회, 이사회, 임원회의 등 그 형식에는 구애됨이 없이 이를 통한 결의, 결정 등의 형태로 나타나며, 금지 행위가 이러한 결의, 결정이 아니라 정관, 규정 또는 시행중인 사업계획서 등에 의하여 이루어지는 경우에는 정관, 규정, 사업계획서 그 자체를 사업자단체의 의사로 본다. 또한 사업자단체의 의사는 구성사업자에게 표시되어야 하며 의사표시의 방법으로 회의개최, 문서송부, 전화통보 등 그 형식 여하를 불문하고 구성사업자에게 인지됨을 의미한다.[34)]

76 피심인은 2. 가. 1) 가)에서 살펴본 바와 같이 2015. 8. 25.자 회의를 통해 2015. 9. 1.부터 구성사업자의 비회원사와의 합짐을 금지하기로 결정하였으며, 이러한 결정 사항을 2015. 9. 24.자 협약서에 명시하고 구성사업자들의 서명 및 동의를 받았으므로, 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되었음이 인정된다.

(나) 구성사업자의 사업내용이나 활동을 부당하게 제한하였는지 여부

77 사업자단체는 구성사업자의 공동의 이익을 증진하는 것을 목적으로 하는 단체로서, 그 목적 달성을 위하여 단체의 의사결정에 의하여 구성사업자의 사업내용 또는 활동에 대하여 일정한 범위의 제한을 하는 것이 어느 정도는 예정되어 있다고 할 것이나, 그 결의의 내용이 구성사업자의 사업내용 또는 활동에 있어서 공정하고 자유로운 경쟁을 저해하는 경우에는 법 제26조 제1항 제3호에 규정된 '구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위'에 해당한다.[35)]

34) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결
35) 대법원 2003. 2. 20. 선고 2001두5347 판결

78 활낙지 수입업체들은 시장 상황[36] 및 자신의 경영상 판단에 따라 컨테이너 전부를 단독으로 사용하거나 다른 수입업체와 공동으로 사용할 수 있어야 하고, 합짐을 통한 비용절감 효과 및 합짐에 따른 위험[37] 등을 종합적으로 고려하여 합짐 여부 및 그 상대방을 자유롭게 결정할 수 있어야 한다.

79 피심인 구성사업자인 활낙지 수입업체들이 경영상 판단에 따라 보다 많은 통관비용을 분담하는 활낙지 수입업체를 자유롭게 선택하여 합짐하였을 경우, 활낙지 수입 비용을 절감하여 사업활동 여건이 개선됨으로써 활낙지 수입가격 하락 등 가격경쟁이 촉진될 수 있었을 것이다.

80 따라서 피심인이 구성사업자들로 하여금 비회원과 합짐을 하지 못하도록 금지함으로써 이러한 기회를 차단한 행위는 결과적으로 구성사업자의 공정하고 자유로운 경쟁을 저해한 것으로, 피심인이 구성사업자의 공동 이익 증진이라는 목적 달성을 위하여 구성사업자의 사업내용 또는 활동에 대하여 제한할 수 있는 범위를 초과하여 이를 과도하게 제한하는 것에 해당한다.

(3) 피심인 주장에 대한 검토

81 피심인은 ① 비회원사들이 합짐과 관련하여 일으키는 폐해[38]를 사전에 방지하기 위한 목적에서 비회원사 합짐을 금지하게 되었고, ② 중국산 활낙지 수입업체 대부분이 피심인의 구성사업자에 해당하므로 구성사업자들은 회원사간 합짐을 통해 충분히 비용 절감이 가능하였으며 원한다면 자유롭게 피심인을 탈퇴하여 비회원사와 합짐을 하면서 활낙지 수입업을 영위할 수 있었다고 주장한다.

---

36) 특히 낙지 수입량이 적은 금어기 또는 겨울철에는 사업자가 단독으로 컨테이너 전체 물량을 수입하기 곤란하기 때문에 합짐의 유인이 더욱 증가한다.

37) 수입 과정에서 활낙지 일부가 폐사하거나 국내 활낙지 시장 가격이 급락하는 경우, 합짐한 활낙지 수입업체가 통관비용 등을 부담하지 않고 잠적할 위험이 존재한다.

38) 피심인은 구성사업자들이 비회원사와 합짐할 때, ① 수입 과정에서 활낙지 일부가 폐사하거나 국내 활낙지 판매가격이 급락하여 수입업체가 잠적하는 경우 컨테이너 소유주(구성사업자)가 통관 비용 정산을 받지 못하거나, ② 합짐한 비회원사가 정식 통관 절차를 거치기 이전에 활낙지를 불법 판매하는 경우 해당 활낙지를 수입한 보세창고의 일정기간 폐쇄조치와 같이 불법 유통된 활낙지에 대한 책임이 컨테이너 소유주(구성사업자)에게 돌아갈 수 있다고 주장한다.

82 살피건대, ① 비회원사와의 합짐 여부는 구성사업자가 경영상 판단에 따라 자유롭게 합짐에 따른 위험과 비용절감 효과를 동시에 고려하여 결정할 수 있어야 한다는 점, 합짐을 통해 비용절감 및 가격경쟁을 촉진하는 효과가 나타날 수 있다는 점, 피심인의 주장과 같이 구성사업자를 보호하기 위한 목적에서 해당 위반행위를 하였다고 하더라도 위법행위를 정당화할 수는 없다는 점을 고려할 때 이와 관련한 피심인의 주장은 이유 없다. 더불어 ② 구성사업자는 비회원사를 포함한 활낙지 수입업체 전부를 대상으로 하여 비용절감 효과에 따라 합짐 상대방을 선택할 수 있어야 한다는 점, 비회원사와의 합짐 등을 위해 피심인을 탈퇴하는 경우 중국의 시장상황에 대한 정보 공유 등이 어려워 사업에 지장이 있으므로 실질적으로 탈퇴가 자유롭다고 보기 어려운 점[39]을 고려할 때 피심인의 행위가 부당하게 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 제한한 것은 아니라는 피심인의 주장 또한 이유 없다.

(4) 소결

83 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 법 제26조 제1항 제3호에서 규정하는 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위에 해당하므로 위법하다.

나) 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 제한하는 행위

39) 이에 대하여 피심인 스스로도 아래 <각주 표 4>와 같이 이러한 점을 확인하고 있다.

<각주 표 4> 피심인 진술조서 발췌

<2020. 1. 7.자 박○○ 진술조서(소갑 제13-3호증)> 회비를 납부하지 않을 경우(3개월 이상) 회비를 낼 때까지 자격을 정지합니다. 이 경우 월례회에 참석할 수 없고, 협회의 공지사항을 확인할 수 없는 등 불이익이 있습니다. (중략) 또한 회원으로서 협회를 스스로 탈퇴하고자 할 경우 그 의사표시로서 탈퇴할 수 있습니다. 회원이 제명되거나 탈퇴할 경우 회비는 반환되지 않으나, 가입비는 반환받을 수 있습니다. (이하 생략)
<2019. 10. 1.자 임○○ 진술조서(소갑 제15호증)> 문) 협회에 가입하게 된 경위에 대해 말씀해주세요. 답) 본인은 2017. 11월경, 활낙지 수입업체들과 어울려야 같이 **정보(중국 수입단가 또는 한국 판매가격)를 교류**할 수 있고, 또한 **세관, 서류작업 등에 도움을 받을 수 있으리라 생각**해서 협회에 가입하게 되었습니다. (생략) 문) 협회 가입하기 전 어려움이 있었나요? 답) **협회 회원들이 공유하는 중국쪽 시장상황 등 정보**가 있는데, 본인은 본인의 바이어를 통해서만 정보를 얻기 때문에 다소 한계가 있었습니다.

(1) 위법성 성립요건

84 법 제26조 제1항 제1호에 해당하는 법 제19조 제1항 제9호의 다른 사업자의 사업활동 또는 내용을 방해하거나 제한하는 행위가 성립하기 위해서는 ① 법 제19조 제1항 제9호에 규정되어 있는 행위에 대한 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되어야 하며, ② 그 결과 다른 사업자의 사업활동 또는 내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서의 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

(2) 피심인의 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

(가) 사업자단체 의사 존재 여부 및 구성사업자에 대한 표시 여부

85 위 2. 다. 1) 가) (2) (가)에서 살펴본 바와 같이, 구성사업자로 하여금 비구성사업자인 다른 사업자와 합짐 행위를 금지하여 다른 사업자의 사업활동 또는 내용을 방해하거나 제한하는 것에 대한 피심인의 의사가 존재하고, 그 의사가 구성사업자에게 표시되었음이 인정된다.

(나) 다른 사업자의 사업내용이나 활동을 부당하게 제한하였는지 여부

86 앞서 살펴본 바와 같이 활낙지 수입업체들은 시장 상황 및 자신의 경영상 판단에 따라 컨테이너의 전부를 단독으로 사용하거나 다른 수입업체와 공동으로 사용하여 그 비용을 분담할 수 있으며, 합짐을 통한 비용절감 효과 및 합짐에 따른 위험 등을 종합적으로 고려하여 합짐 여부 및 그 상대방을 자유롭게 결정할 수 있어야 한다. 특히 활낙지 수입업에 신규로 진입한 사업자는 활낙지 수입용 컨테이너를 자체적으로 소유하여 컨테이너 전량을 단독으로 수입하는 것이 어렵기 때문에,[40] 다른 활낙지 수입업체가 소유하고 있는 컨테이너에 자신의 수입량을 합짐하여 통관 비용을 절감하고자 한다.

40) 통관 및 검역 관련 각종 수수료 및 운송비는 컨테이너 당 약 220 ~ 240만원 수준인데, 활낙지 수입업에 신규로 진입한 사업자는 활낙지 수입 물량이 많지 않기 때문에 다른 사업자와 합짐하지 않을 경우 가격 경쟁력이 떨어져 시장 진입이 어렵게 된다.

87 그러나 피심인은 구성사업자로 하여금 비구성사업자와 합짐을 금지하는 내용의 협약서에 서명을 하도록 하고, 이를 준수하지 않을 경우 벌금 및 탈퇴라는 불이익을 줌으로써, 비구성사업자인 활낙지 수입업체들의 피심인 구성사업자와의 합짐을 불가능하게 하여 다른 사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하였다.

(다) 경쟁제한성 여부

88 피심인의 비회원 합짐 금지 행위는 비구성사업자인 활낙지 수입업체들이 국내 활낙지 수입시장의 약 80%[41]를 차지하는 피심인 구성사업자들과 합짐을 할 수 없게 하여 비구성사업자인 활낙지 수입업체들이 비용을 절감할 수 있는 기회를 차단하는 행위에 해당한다. 이러한 피심인 행위의 결과 활낙지 수입업에 종사하고자 하는 신규 사업자 및 적은 물량을 수입하고자 하는 사업자가 시장에서 배제되는 효과가 발생하는바, 피심인의 행위는 해당 시장에 참여하는 사업자 수를 제한하여 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위로 인정된다. 특히 이러한 점은 위원회의 조사가 개시되어 피심인의 해당 위반행위가 중단된 이후, 국내 활낙지 수입시장에 참여하는 사업자 수가 증가하였다는 점을 통해서도 확인할 수 있다.[42]

(3) 소결

89 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 법 제19조 제1항 제9호의 '기타 다른 사업자의 사업활동 또는 사업내용을 방해하거나 제한하는 행위'에 해당되어, 법 제26조 제1항 제1호에 위반된다.

---

41) 피심인 구성사업자들이 수입권 공매를 통해 낙찰 받은 물량은 2018년 상반기 2,323톤(전체 낙찰물량 2,747톤의 84.6%), 2018년 하반기 2,459톤(전체 3,118톤의 78.9%), 2018년 12월 515톤(전체 627톤의 82.1%), 2019년 상반기 2,154톤(전체 2,764톤의 77.9%)인바, 피심인 구성사업자들이 중국산 활낙지 수입시장에서 차지하는 비중은 약 80%로 추정할 수 있다. 한편, 피심인 스스로도 진술조서를 통해 중국산 활낙지 수입업체의 거의 대부분(인천에서 수입하는 업체의 90~95%)이 피심인 회원사임을 인정하고 있다.

42) 2019년 하반기 수입권 공매 참여 업체 수는 50개로, 2019년 상반기 38개, 2018년 하반기 34개 대비 10개 이상 증가하였다.

2) 수입중단 및 수입횟수 제한 행위

가) 위법성 성립요건

90 법 제26조 제1항 제3호에 해당하는 법위반 행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자들에게 표시되어야 하며, ② 사업자단체의 의사결정이 구성사업자의 사업내용이나 활동을 부당하게 제한하여야 한다.

나) 피심인의 2. 가. 2) 행위의 위법 여부

(1) 사업자단체 의사 존재 여부 및 구성사업자에 대한 표시 여부

91 '사업자단체의 의사'는 총회, 이사회, 임원회의 등 그 형식에는 구애됨이 없이 이를 통한 결의, 결정 등의 형태로 나타나며, 금지 행위가 이러한 결의, 결정이 아니라 정관, 규정 또는 시행중인 사업계획서 등에 의하여 이루어지는 경우에는 정관, 규정, 사업계획서 그 자체를 사업자단체의 의사로 본다. 또한 사업자단체의 의사는 구성사업자에게 표시되어야 하며 의사표시의 방법으로 회의개최, 문서송부, 전화통보 등 그 형식 여하를 불문하고 구성사업자에게 인지됨을 의미한다.[43]

92 피심인은 2. 가. 2) 가) 및 나)에서 살펴본 바와 같이 2017. 1. 9.자 임시회의에서 활낙지 수입중단 약속을 어기고 활낙지를 수입한 □□유통과 ◇◇수산을 제재하기로 결정한 사실이 있는바, 최소한 2017. 1. 9. 이전에 피심인 차원에서 활낙지 수입을 중단하기로 결의하고 이를 구성사업자들에게 통지하였음이 인정된다. 피심인은 이후 2018. 2. 6.자 월례회의를 통해 2018. 2. 15.부터 활낙지 수입을 다시 중단하기로 결정하였으며, 회원들은 이에 동의하여 '수입중단동의서'에 서명하였다.

93 이와 더불어 피심인은 2. 가. 2) 다)에서 살펴본 바와 같이 2018. 8. 7.자 월례회의에서 2018. 8. 13.부터 활낙지 수입 횟수를 주 2회로 제한하기로 결정하고 이를 구성사업자들에게 통지하였다. 피심인은 이후 2018. 8. 29.자 임시회의, 2018. 9. 4.자

43) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결

월례회의 등을 통해 수입횟수 제한 조치의 시행을 결정·연장하였고 위반 시 제재조치를 상향조정하고 구성사업자에게 통지하였다.

94 따라서 활낙지 수입 중단 및 수입 횟수 제한과 관련한 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되었음이 인정된다.

(2) 구성사업자의 사업내용이나 활동을 부당하게 제한하였는지 여부

95 사업자단체는 구성사업자의 공동의 이익을 증진하는 것을 목적으로 하는 단체로서, 그 목적 달성을 위하여 단체의 의사결정에 의하여 구성사업자의 사업내용 또는 활동에 대하여 일정한 범위의 제한을 하는 것이 어느 정도는 예정되어 있다고 할 것이나, 그 결의의 내용이 구성사업자의 사업내용 또는 활동에 있어서 공정하고 자유로운 경쟁을 저해하는 경우에는 법 제26조 제1항 제3호에 규정된 '구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위'에 해당한다.[44)]

96 활낙지 수입업체들은 자신의 경영상 판단에 따라 자신이 거래할 활낙지 수출업체를 자유롭게 선정하고, 시장 상황에 따라 수입 물량 및 시점 등을 자유롭게 선택할 수 있어야 할 것이다. 특히 활낙지와 같은 신선 식품의 경우 가격의 등락이 크기 때문에 시장의 수요와 공급을 예측하여 적정 물량을 적기에 수입하는 것은 활낙지 수입업체의 가격경쟁력에 큰 영향을 미치며, 이를 통해 국내 활낙지 수입시장에서의 경쟁이 촉진되고 소비자의 이익도 보호될 수 있다.

97 따라서 피심인이 일정기간 활낙지 수입을 중단하고 수입 횟수를 제한한 행위는 구성사업자의 사업활동의 본질적인 내용인 영업활동의 자유를 부당하게 제한한 행위에 해당한다.

다) 피심인 주장에 대한 검토

98 피심인은 활낙지 수입중단 및 수입횟수 제한 행위는 중국 활낙지 수출업체들

44) 대법원 2003. 2. 20. 선고 2001두5347 판결

의 가격담합 행위에 대응하여 활낙지 인보이스 단가를 안정시키기 위한 소위 '대항 카르텔'에 해당하며, 피심인 행위의 결과 국내 활낙지 수입시장에서 활낙지 수입가격 및 최종 소비자 가격이 인하되었으므로 경쟁제한성이 없다고 주장한다.

99 살피건대, 피심인의 주장만으로는 중국 활낙지 수출업체들 간 가격에 대한 부당한 공동행위가 있었는지를 확인할 수 없다는 점, 나아가 가사 중국 수출업체들의 가격담합 행위가 존재하여 피심인 행위의 목적이 그에 대응하기 위한 것이라고 하더라도 피심인의 행위는 시장 상황과 무관하게 일정 기간 동안의 활낙지 수입 자체를 불가능하게 하는 것으로 높은 가격에라도 소비하고자 하는 소비자의 선택권을 침해하는 행위인 점, 피심인의 창고단가 및 유통단가 결정 행위가 유사한 시기에 이루어져 낮은 수입가격이 소비자에 이전되어 실제로 소비자 후생 증대효과가 충분히 발생하였다고 보기도 어려운 점을 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

라) 소결

100 피심인의 위 2. 가. 2) 행위는 법 제26조 제1항 제3호에서 규정하는 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위에 해당하므로 위법하다.

3) 창고단가 및 유통단가 결정 행위

가) 창고단가 결정 행위

(1) 위법성 성립요건

101 법 제26조 제1항 제1호에 해당하는 법 제19조 제1항 제1호의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위(이하 '가격결정행위'라 한다)가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체의 의사에 의한 가격결정행위가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되어야 하며, ② 이와 같은 행위가 구성사업자의 가격결정에 영향을 미치고, ③ 그 결과 일정한 거래분야에서 가격경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.[45)]

(2) 피심인의 2. 가. 3) 행위의 위법 여부

(가) 사업자단체 의사 존재 여부 및 구성사업자에 대한 표시 여부

102 '사업자단체의 의사'는 통상 총회, 이사회, 임원회의 등 그 형식에는 구애됨이 없이 이를 통한 결의, 결정 등의 형태로 나타나지만, 정관, 규정 또는 시행중인 사업계획서 등에 의하여 이루어지는 경우에도 해당 정관, 규정, 사업계획서 그 자체를 사업자단체의 의사로 보며, '사업자단체 의사가 구성사업자에게 표시'된다 함은, 사업자단체의 의사가 회의개최, 문서송부, 전화통보 등 그 형식 여하를 불문하고 구성사업자에게 인지됨을 의미한다.[46]

103 '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 최종가격은 물론 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[47]

104 살피건대, 피심인은 2. 가. 3) 가)에서 보는 바와 같이 2017년 12월경부터 구성사업자가 유통업체에 판매하는 활낙지 가격인 '창고단가'를 결정하여 회원들로 하여금 준수하도록 하였으며, 이러한 결정사항을 2018. 1. 19.자 개정 정관 및 회원에 대한 협조문에 명시하였다. 따라서 활낙지 가격결정행위에 대한 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되었음이 인정된다.

(나) 구성사업자의 가격결정에 영향을 미쳤는지 여부

105 구성사업자가 사업자단체에서 결정한 가격의 영향 아래 가격을 결정한 것인 이상 반드시 거래단계에서 최종적으로 결정한 가격이 사업자단체에서 결정한 가격과 동일할 필요는 없으며, 사업자단체의 가격결정이 구성사업자를 직접적으로 구

45) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조
46) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조
47) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조

속할 정도에 이르는 경우뿐만 아니라 그에 이르지 아니하고 요청·권고 등의 형태에 그치는 경우는 물론 구성사업자가 그 이익을 위하여 자발적으로 참여한 경우도 사업자단체가 구성사업자의 가격결정에 영향을 준 것에 해당한다.[48)]

106 피심인의 위 2. 가. 3)의 행위는 다음과 같은 점들에 비추어 구성사업자의 자유로운 가격결정에 영향을 미친 것으로 인정된다.

107 첫째, 피심인은 구성사업자들에게 창고단가 준수 의무를 부과하며 이를 2018. 1. 19.자 개정 정관에 명시하고 협조문을 통해 회원들에게 공지하였으며, 2018. 3. 12. 부터는 운영위원회를 통해 창고단가를 결정하고 구두, 카카오톡 메신저, 문자메시지 등을 통해 회원들에게 수시로 통보하였는바, 구성사업자들은 이러한 가격기준을 준수하여야 한다는 상당한 심리적 압박을 받았을 것으로 보인다.

108 둘째, 구성사업자인 활낙지 수입업체 입장에서도 피심인이 정한 창고단가를 준수하는 것이 구성사업자 사이의 경쟁을 피하고 저가 판매를 막을 수 있어 사업상 유리할 수 있다.

109 셋째, 피심인은 2018. 1. 19.자 임시회의에서 피심인이 정한 창고단가를 준수하지 않은 회원에 대해 위반 횟수에 따라 1백만원에서 3백만원의 벌금을 부과하기로 결정하고, 이를 구성사업자에게 통지하였으며, 실제 유통업체가 도·소매업체에게 통보하는 문자메시지 등을 확인하는 방법을 통해 회원들이 창고단가를 준수하였는지 여부를 감시하고 이를 준수하지 않은 업체에 대해 경고 또는 벌금을 부과하는 등 실효성을 확보할 수 있는 수단을 통해 창고단가 준수를 강제하였으므로 피심인의 구성사업자들 간에는 피심인의 의사결정을 준수해야 한다는 공동인식이 형성되었을 것이라고 인정된다.

(다) 부당한 경쟁제한성 여부

48) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조

110 사업자단체의 가격결정행위가 부당하게 경쟁을 제한하는 것인지 여부는 사업자단체의 시장점유율, 경쟁자의 수와 공급여력, 대체성 등 여러 사정을 종합하여 판단하여야 한다.[49]

111 피심인의 구성사업자인 활낙지 수입업체들은 피심인과는 별개의 독립된 사업자로서 시장의 수급상황이나 각자의 사업여건, 경영전략 등을 고려하여 자신이 유통업체에 판매하는 활낙지의 가격을 자율적으로 결정할 수 있어야 한다.

112 그럼에도 불구하고, 국내 활낙지 수입시장의 약 80%를 차지하고 있는 피심인은 기준가격을 결정하여 구성사업자로 하여금 이를 준수하도록 하였는바, 이는 국내 활낙지 수입업체 사이의 가격 경쟁을 부당하게 제한하는 행위로 판단된다.

(3) 소결

113 피심인의 위 2. 가. 3) 행위는 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'에 해당되어, 법 제26조 제1항 제1호에 위반된다.

나) 유통단가 결정 행위

(1) 위법성 성립요건

114 법 제26조 제1항 제4호에 해당하는 법위반 행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체의 의사가 있어야 하고, ② 그 의사가 법 제29조가 규정하고 있는 재판매가격유지행위에 해당하며, ③ 이와 같은 의사가 구성사업자들에게 표시되어 사실상 강요하는 결과를 초래하여야 한다.

(2) 피심인의 2. 가. 3) 행위의 위법 여부

(가) 사업자단체 의사 존재 여부 및 구성사업자에 대한 표시 여부

49) 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002다42605 판결 참조

115 피심인은 2. 가. 3) 가)에서 보는 바와 같이 2017년 12월경 구성사업자로 하여금 창고단가를 준수하도록 함과 동시에, 유통업체들이 소매업체에 판매하는 재판매가격인 '유통단가'를 창고단가에 유통이익 1,000원을 더한 가격으로 결정하였다. 피심인은 이러한 의사결정을 2017. 12. 18.자 협조문을 통해 피심인 구성사업자들이 거래하는 유통업체들에게 통지하였으며, 2018. 1. 19.자 개정 정관 및 회원에 대한 협조문에 명시하였다. 따라서 피심인 구성사업자와 거래하는 유통업체들이 준수하여야 하는 재판매가격에 대한 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되었음이 인정된다.

(나) 법 제29조가 규정하고 있는 재판매가격유지행위에 해당하는지 여부

116 법 제29조의 재판매가격유지행위가 성립하기 위해서는 사업자가 ① 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하고, ② 정한 가격을 준수할 것을 강제하여야 한다.

117 "거래가격"이란 지정가격 이외에 최고가격, 최저가격, 기준가격은 물론 사업자가 재판매가격의 범위를 정하면서 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에게 그 범위 내에서 구체적인 판매가격을 정할 수 있게 하는 경우도 포함하는 것이다.

118 재판매가격을 준수할 것을 "강제"함에 있어 여기서의 "강제성"은 재판매업자로 하여금 그 지시·통지에 따르도록 하는 것에 대하여 현실적으로 그 실효성을 확보할 수 있는 수단이 부수되어 있어야 한다.[50] 이러한 실효성 확보수단에는 실제로 거래를 중단하거나 또는 공급량을 줄이거나 공급조건을 불리하게 하는 등의 물리적 강요행위 뿐만 아니라, 단지 사업자가 거래중단을 시사한 경우 등도 포함된다.[51]

① 재판매가격 결정 및 통보 여부

50) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99두11141 판결
51) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000두1829 판결

119 위 2. 가. 3) 가)에서 살펴본 바와 같이 피심인은 최소한 2017. 12. 17. 이전에 구성사업자인 활낙지 수입업체의 거래상대방인 유통업체들이 소매업체에 판매하는 활낙지 판매가격을 자신이 정한 창고단가에 유통이익 1,000원을 더한 가격으로 결정하고, 2017. 12. 18.자 협조문을 통해 피심인 구성사업자들이 거래하는 유통업체들에게 이러한 재판매가격을 통지하였음이 인정된다.

120 활낙지 유통업체들은 피심인 구성사업자인 활낙지 수입업체의 거래상대방인 사업자로서, 활낙지 수입업체로부터 중국산 수입 활낙지를 일정한 가격(창고단가)에 공급받은 이후에는 자신의 독자적인 영업전략, 경영상황 등에 따른 적정 마진을 반영하여 제품의 판매가격인 유통단가를 자율적으로 결정할 수 있어야 할 것이다. 그러나 피심인은 활낙지 유통업체들의 유통이익을 임의로 1,000원으로 결정한 후 창고단가에 유통이익 1,000원을 더한 가격 이상으로 활낙지 소매업체에 판매하도록 하였는바, 이는 활낙지 수입업체들이 공급하는 상품을 재판매하는 사업자에게 최저가격을 결정하여 통보한 행위임이 인정된다.

② 재판매가격 유지의 강제성 여부

121 위 2. 가. 3)에서 살펴본 바와 같이 피심인은 2018. 1. 19.자 임시회의를 통해 피심인이 정한 유통단가(창고단가 + 1,000원/kg)를 위반한 유통업체에게 1차 위반시 경고, 2차 위반시 활낙지 공급을 중단하고 해당 유통업체에 활낙지를 공급한 구성사업자(활낙지 수입업체)에 벌금을 부과하기로 결정하였으며, 이러한 의결사항을 피심인 정관에 반영하고 회원에 대한 협조문을 통해 공지하였다.

122 또한 피심인은 실제 활낙지 유통업체가 소매업체들에게 발송하는 문자메시지 등을 확인하여 피심인이 정한 유통단가 준수 여부를 감시하였으며, 실제로 유통단가를 위반한 유통업체를 적발하여 유통업체 및 유통업체에 활낙지를 공급한 구성사업자에게 경고 및 벌금 등 불이익 조치를 실행하였다.

123 즉 활낙지 유통업체들이 피심인이 정한 활낙지 유통단가를 위반할 경우 활

낙지 공급이 중단될 수 있으며, 자신과 거래하는 활낙지 수입업체(피심인 구성사업자)가 피심인으로부터 벌금을 부과받을 수 있으며 실제로 이러한 불이익 조치가 실행되기도 하였다. 따라서 활낙지 유통업체들로서는 공급중단 등 불이익 조치를 피하기 위하여 피심인의 재판매가격 정책을 준수할 수밖에 없었다고 인정되며, 피심인의 재판매가격 유지행위는 현실적으로 그 실효성을 확보할 수 있는 강제수단이 부수되어 있다고 판단된다.

(다) 사실상 강요하는 결과('하게 한 행위')를 초래하였는지 여부

124 법 제26조 제1항 제4호 상의 사업자단체의 금지 행위의 내용 중 '사업자에게 불공정거래행위 또는 재판매가격유지행위를 하게 하는 행위'는 그 취지상 개별사업자에게 상당한 영향력을 행사할 수 있는 지위에 있는 사업자단체로 하여금 부당한 공동행위 또는 경쟁제한 행위를 금지하고자 하는 것으로, 단순히 물리적으로 이를 강요하는 것만을 의미하는 것이 아니라 그러한 지위를 이용하여 이러한 불공정거래행위 또는 재판매가격유지행위를 권장하거나 협조를 요청하는 등 어떠한 방법으로든 이를 사실상 강요하는 결과를 가져오는 모든 행위를 말하는 것으로 보아야 할 것이다.[52)]

125 위 2. 가. 3)에서 살펴본 바와 같이 피심인은 2018. 1. 19.자 임시회의를 통해 유통단가를 위반한 유통업체에게 활낙지를 공급한 구성사업자에 벌금을 부과하기로 의결하고, 이러한 의결사항을 피심인 정관에 반영하였고 실제로 이러한 불이익 조치가 실행되기도 하였다. 따라서 피심인 구성사업자들로서는 피심인으로부터 경고 및 벌금을 부과받지 않기 위해서는 자신이 거래하는 활낙지 유통업체로 하여금 활낙지 유통단가를 준수하도록 강제할 수밖에 없게 된 것으로 판단되며, 결과적으로 재판매가격유지행위를 사실상 강요당했다고 판단된다.

(3) 소결

52) 서울고등법원 1996.3.19. 선고 95구24779 판결

126 피심인의 위 2. 가. 3)의 행위는 법 제26조 제1항 제4호에서 규정하는 구성사업자에게 불공정거래행위 또는 재판매가격유지행위를 하게 하는 행위에 해당하여 위법하다.

4) 수입권 공매 투찰물량 조정 행위

가) 위법성 성립요건

127 법 제26조 제1항 제1호에 해당하는 법 제19조 제1항 제8호(이하 '입찰담합행위')의 법위반 행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체의 의사에 의한 입찰담합행위가 존재하고 그 의사가 구성사업자들에게 표시되어야 하며, ② 이와 같은 행위가 구성사업자의 자유로운 수주활동에 영향을 미쳐야 하며 ③ 그 결과 일정한 거래분야에서 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

나) 피심인의 2. 가. 4) 행위의 위법 여부

(1) 사업자단체 의사 존재 여부 및 구성사업자에 대한 표시 여부

128 '사업자단체의 의사'는 총회, 이사회, 임원회의 등 그 형식에는 구애됨이 없이 이를 통한 결의, 결정 등의 형태로 나타나며, 금지 행위가 이러한 결의, 결정이 아니라 정관, 규정 또는 시행중인 사업계획서 등에 의하여 이루어지는 경우에는 정관, 규정, 사업계획서 그 자체를 사업자단체의 의사로 본다. 사업자단체의 의사는 구성사업자에게 표시되어야 하며 의사표시의 방법으로 회의개최, 문서송부, 전화통보 등 그 형식 여하를 불문하고 구성사업자에게 인지됨을 의미한다.[53]

129 '사업자단체의 금지 행위'는 사업자단체가 부당하게 경쟁을 제한하는 공정거래법 제19조 제1항 각 호에 규정된 행위를 할 것을 결정하고, 사업자단체의 구성원간에 그 사업자단체의 의사결정을 준수하여야 한다는 공동인식이 형성됨으로써 성립하고, 사업자단체의 구성원이 사업자단체의 의사결정에 따른 행위를 현실적으로 하

53) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결

였을 것을 요하는 것은 아니다.[54]

130 법 제19조 제1항 제8호는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'를 규정하고 있고, 법 시행령에는 법 제19조 제1항 제8호가 규정하고 있는 행위에 대하여, '낙찰 또는 경락받을 비율을 결정하는 행위, 설계 또는 시공의 방법을 결정하는 행위, 그밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소를 결정하는 행위 등을 의미한다'고 규정하고 있다.

131 피심인은 2. 가. 4) 에서 살펴본 바와 같이 2018년 상반기, 하반기, 12월 및 2019년 상반기 수입권 공매 입찰을 앞두고 구성사업자 전원이 참석하는 회의를 개최하여, 구성사업자들의 예상 투찰물량을 조사하고 총 예상 투찰물량이 수입권 공매 공급물량을 초과하거나 미달할 것으로 예측될 경우 구성사업자들이 투찰하고자 하는 물량을 조정하도록 요구하였으므로, 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하고 있는 입찰에서의 경쟁요소인 투찰 물량을 조정하는 피심인의 의사가 존재하였고, 그 의사가 해당 회의 등에서 구성사업자에 표시되었음이 인정된다.

(2) 구성사업자의 수주활동에 영향을 미쳤는지 여부

132 피심인 구성사업자들은 회의를 통해 조정된 투찰물량 대로 당해 입찰에 참가해 투찰한 점을 고려할 때 피심인의 위와 같은 의사는 구성사업자의 투찰물량 결정 등 자유로운 수주활동에 영향을 미친 것으로 인정된다.

(3) 경쟁제한성 여부

133 당해 행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적

54) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2004두10319 판결

으로 판단하여야 한다.[55]

134 또한, '일정한 거래분야'에는 경쟁관계가 있는 경우뿐만 아니라 경쟁관계가 성립될 수 있는 경우도 포함되고 부당한 공동행위의 경쟁제한성에는 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치는 경우뿐만 아니라 그러한 영향을 미칠 우려가 있는 경우도 포함된다.

135 피심인의 위 2. 가. 4)의 행위는 아래와 같은 점을 고려할 때, 이 사건 관련 시장인 활낙지 수입권 공매 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다.

136 첫째, 피심인의 투찰물량 조정 행위는 해당 입찰시장에서 상호 경쟁관계에 있는 구성사업자들 간의 가격경쟁을 회피함으로써, 낙찰단가가 인상되거나 구성사업자 일부가 물량을 배분받지 못하는 상황을 방지하기 위한 목적으로 행하여진 행위로서 경쟁제한효과 이외에 다른 효율성 증대효과를 찾아볼 수 없다.

137 둘째, 피심인 구성사업자가 국내 활낙지 수입시장의 약 80%를 차지하고 있는 상황에서 피심인의 투찰물량 조정 행위가 없었다면 구성사업자들은 각자 시장상황 및 자신의 영업능력, 경영상태 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 투찰 가격 및 물량을 결정하면서, 물량을 낙찰받기 위해 최대한 높은 가격으로 투찰하는 등 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것으로 판단된다.

다) 피심인 주장에 대한 판단

138 피심인은 ① 수입권 공매 물량의 소진 정도를 파악하기 위한 한국수산무역협회의 협조 요청에 따라 위반행위를 하게 되었고, ② 각 회원사들이 이행하지 못할 정도의 과도한 물량을 투찰하는 경우가 있었는데 이러한 경우 낙찰받지 못한 업체는 관세 납부에 따라 판매가격에서 경쟁력이 크게 저하되는 한편, 낙찰받고 물량을 이행하지 못한 업체는 1년간 향후 수입권 공매 입찰에 참여하지 못하게 되는 문제가

55) 대법원 2006.11.9. 선고 2004두14564 판결

발생하여 이를 방지하고자 투찰물량을 조사한 것이라고 주장한다.

139 살피건대, ① 피심인이 실제로 투찰물량을 조정한 4건 입찰 중 3건에서 피심인은 과다한 투찰물량을 축소 조정한 것으로 보아 해당 위반행위는 한국수산무역협회의 수입권 공매 물량 소진 협조 요청과는 관련성이 낮다고 봄이 타당하고, 나아가 가사 한국수산무역협회의 협조 요청이 실제로 있었다고 하더라도 이는 수입권 공매 물량의 소진 정도를 파악하기 위한 것에 불과하여 피심인이 투찰물량을 조정한 행위를 정당화하기 어렵다. 또한 ② 피심인이 스스로 인정한 바와 같이 각 회원사들이 과도한 물량을 투찰한 결과 낙찰받지 못한 업체가 발생할 가능성이 존재한다는 점이 곧 수입권 공매 입찰에서의 경쟁(투찰가격 상승)을 발생시키는 요인이 될 것인데, 피심인의 행위는 이러한 경쟁의 발생가능성을 차단하는 것으로서 입찰제도의 취지를 무력화시키는 행위에 해당한다. 더불어 각 회원사들이 낙찰받고 물량을 이행하지 못하게 되는 문제는 각 회원사가 스스로의 경영상 판단에 의해 결정해야할 문제로 이를 근거로 피심인의 위반행위를 정당화할 수는 없다.

라) 소결

140 피심인의 위 2. 가. 4)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호의 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'에 해당되어, 법 제26조 제1항 제1호에 위반된다.

5) 소결

141 피심인의 2. 가. 1)의 행위는 법 제26조 제1항 제1호 및 제3호에, 2. 가. 2)의 행위는 법 제26조 제1항 제3호에, 2. 가. 3)의 행위는 법 제26조 제1항 제1호 및 제4호에, 2. 가. 4)의 행위는 법 제26조 제1항 제1호에 해당하므로 각 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

142 향후 위 2. 가. 1) 내지 4)의 행위와 동일하거나 유사한 법위반행위가 재발하지 않도록 하고, 피심인의 구성사업자가 피심인의 법위반행위를 명확히 인식할수 있도록 하기 위하여 법 제27조의 규정에 따라 피심인에게 시정조치[56]를 부과한다.

143 아울러 피심인의 이 사건 사업자단체금지 행위 중 창고단가 및 유통단가 결정 행위[57]와 수입권 공매 투찰물량 조정 행위는 가격 또는 물량을 직접적으로 결정·유지 또는 변경하는 행위로 그 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우로서 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 중대한 행위에 해당하고, 이 사건 사업자단체금지 행위 중 비회원사 합짐 금지 행위[58]는 위반행위가 장기간 이루어졌고 위반 시 제재를 통해 신규 업체의 시장진입을 어렵게 하는 등 경쟁질서를 저해하는 효과가 크다고 인정되므로 법 제28조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 관련 [별표 2] 및 제3항, 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[59]를 적용하여 각 행위별로 과징금을 부과한다.[60]

나. 과징금 산정

1) 산정기준

56) 향후 위 2. 가. 1) 내지 4)의 행위와 동일하거나 유사한 법위반행위가 재발하지 않도록 행위금지명령을 부과하고, 피심인의 구성사업자가 피심인의 법위반행위를 명확히 인식할 수 있도록 시정명령을 받은 사실을 구성사업자에게 통지하도록 하는 통지명령을 부과한다.

57) 한편 유통단가 결정 행위는 다수의 거래상대방 및 소비자에게 손해가 발생할 우려가 현저한 경우로 과징금을 부과함이 타당하나, 창고단가 결정행위와 유통단가 결정 행위는 ① 거래단계에서의 가격을 결정하여 구성사업자간 가격경쟁을 제한하기 위한 동일한 의사나 목적에서 비롯된 점, ② 동일한 회의 등의 과정을 거쳐 동시에 결정되었으며 위반 시 제재 또한 하나의 행위로서 이루어진 점 등을 고려할 때 전체적으로 하나의 행위로 보아 과징금을 부과한다.

58) 한편 비회원사 합짐 금지 행위 중 다른 사업자에 대한 행위는 부당한 공동행위로서 원칙적 과징금 부과대상인 바 과징금을 부과함이 타당하나, 구성사업자에 대한 행위와 다른 사업자에 대한 행위는 ① 합짐을 금지하여 신규사업자 등을 배제하기 위한 동일한 의사나 목적에서 비롯된 점, ② 동일한 회의 등의 과정을 거쳐 동시에 이루어진 점 등을 고려하여 전체적으로 하나의 행위로 보아 과징금을 부과한다.

59) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

60) 한편 이 사건 사업자단체금지 행위 중 수입중단 및 수입횟수 제한 행위는 위반행위로 인해 주로 영향을 받은 거래 상대방이 중국 수출업체이며 국내 유통업체 및 소비자에게 직접적으로 미치는 영향이 크다고 보기는 어려운 점, 피심인이 현저한 규모의 부당이득을 얻었다고 보기는 어려운 점 등을 고려하여 과징금을 부과하지 아니한다.

144 법 시행령 [별표 2] 및 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (2)에 따르면 사업자단체금지 행위에 대하여는 위반행위 종료일이 속한 연도의 사업자단체의 연간예산액에 위반행위 중대성의 정도별로 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다.

가) 연간예산액

145 피심인의 비회원사 합짐 금지 행위, 창고단가 및 유통단가 결정 행위의 위반행위 종료일은 관련 규정을 정관에서 폐지하기로 논의한[61] 후 개정된 정관이 시행된 날인 2020. 2. 4.이므로 해당 위반행위 관련 피심인의 연간예산액은 피심인의 위반행위 종료일이 속한 2020년도 예산액[62]으로 63,000,000원이다.

146 피심인의 수입권 공매 투찰물량 조정 행위의 위반행위 종료일은 2019. 1. 9. 자 2019년 상반기 수입권 공매 입찰을 앞두고 마지막으로 투찰물량을 조사하고 조정한 날인 2019. 1. 3.이므로 해당 위반행위 관련 피심인의 연간예산액은 피심인의 위반행위 종료일이 속한 2019년도 예산액으로 264,000,000원이다.

나) 부과기준율

147 피심인의 위반행위는 모두 주로 경쟁제한효과만 나타나는 점, 피심인 구성사업자들의 시장점유율이 높은 점, 그 파급효과가 전국에 미치는 점 등을 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 위반행위로 인해 피심인이 상당한 부당이득을 취득하였다거나 거래상대방 등의 피해정도가 상당한 것으로 보기는 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 단서를 적용하여 40%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

61) 피심인은 위원회의 조사가 개시된 이후인 2019. 12. 19. 정기총회를 개최하여 관련 규정의 삭제를 논의하였다.
62) 다만 앞서 살펴본 바와 같이 피심인은 예산액을 편성하지 아니하는 점을 고려하여 구성사업자로부터 수령한 회비를 기준으로 산정한 금액을 2020년도 및 2019년도 연간예산액에 상당하는 금액으로 본다.

148 산정기준은 위 가)의 연간예산액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정한다. 이에 따른 산정기준은 아래 <표 52>와 같다.

<표 52> 산정기준

(단위: 원)

위반행위	연간예산액	부과기준율	산정기준
비회원사 합짐 금지 행위	63,000,000	40%	25,200,000
창고단가 및 유통단가 결정 행위	63,000,000	40%	25,200,000
수입권 공매 투찰물량 조정 행위	264,000,000	40%	105,600,000

2) 1차 조정

149 산정기준을 정하는 과정에서 위반행위의 기간이 고려되지 않았으므로 위반기간에 따른 산정기준의 조정이 필요하다. 이 사건 위반행위 중 비회원사 합짐 금지 행위의 시기는 피심인이 합짐 금지를 결정한 후 2015. 9. 24.자 회의에서 협약서를 작성하여 구성사업자의 서명을 받았으므로 2015. 9. 24.이고 종기는 관련 규정을 정관에서 폐지하기로 논의한 후 개정된 정관이 시행된 날인 2020. 2. 4.이다. 따라서 위반기간이 3년 초과인 '장기 위반행위'에 해당하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가. (3) 규정에 따라 산정기준의 100분의 50을 가중한다.

150 다음으로 창고단가 및 유통단가 결정 행위는 피심인이 2017. 12. 18.자 유통업체 협조문에 창고단가에 1kg당 최소 유통이익 1,000원을 더한 가격으로 유통단가를 결정할 것을 요청하였으므로 그 시기는 2017. 12. 17.이고[63] 종기는 관련 규정을 정관에서 폐지하기로 논의한 후 개정된 정관이 시행된 날인 2020. 2. 4.이다. 따라서 위반기간이 2년 초과인 '중기 위반행위'에 해당하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가. (2) 규정에 따라 산정기준의 100분의 20을 가중한다.

63) 해당 협조문을 통해 2017. 12. 18. 이전에 피심인 차원의 의사결정 및 구성사업자 통지가 있었을 것으로 판단되나 구체적인 날짜가 증거로서 확인되지 아니하므로, 피심인에게 가장 유리한 2017. 12. 17.을 시기로 본다.

151 마지막으로 수입권 공매 투찰물량 조정 행위의 시기는 피심인이 2018. 1. 9.자 2018년 상반기 수입권 공매 입찰을 앞두고 월례회의를 개최하여 처음으로 투찰물량을 조사하고 조정한 날인 2018. 1. 2.이고 종기는 2019. 1. 9.자 2019년 상반기 수입권 공매 입찰을 앞두고 마지막으로 투찰물량을 조사하고 조정한 날인 2019. 1. 3.이다. 따라서 위반기간이 1년 초과인 '중기 위반행위'에 해당하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가. (2) 규정에 따라 산정기준의 100분의 10을 가중한다.

152 이에 따른 1차 조정 산정기준은 아래 <표 53>과 같다.

<표 53> 1차 조정 산정기준

(단위 : 원)

위반행위	산정기준	위반기간에 따른 조정	1차 조정 산정기준
비회원사 합짐 금지 행위	25,200,000	50% 가중	37,800,000
창고단가 및 유통단가 결정 행위	25,200,000	20% 가중	30,240,000
수입권 공매 투찰물량 조정 행위	105,600,000	10% 가중	116,160,000

3) 2차 조정

153 피심인이 위원회의 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

154 또한, 피심인은 위원회 조사 후에는 사실상 시행된 바 없는 정관의 관련 규정들을 삭제하기로 의결하고 정관을 개정하여 시행하는 등 위반행위를 시정하기 위해 노력한 점이 인정되므로[64], 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (5) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경한다.

64) 이 사건 위반행위와 관련하여 이러한 피심인의 행위 외에 위반행위 효과를 적극적으로 제거하기 위한 자진시정 방안을 별달리 상정하기 어려운 점을 고려할 때, 위반행위 효과를 제거하기 위해 적극적으로 노력하였으나 자신의 귀책사유 없이 위반행위 효과가 제거되지 않은 경우에 해당한다고 판단된다.

155 이에 따른 2차 조정 산정기준은 아래 <표 54>와 같다.

<표 54> 2차 조정 산정기준

(단위: 원)

위반행위	1차 조정 산정기준	조사협력	자진시정	2차 조정 산정기준
비회원사 합짐 금지 행위	37,800,000	△20%	△10%	26,460,000
창고단가 및 유통단가 결정 행위	30,240,000			21,168,000
수입권 공매 투찰물량 조정 행위	116,160,000			81,312,000

4) 부과과징금의 결정

156 이 사건 비회원사 합짐 금지 행위, 창고단가 및 유통단가 결정 행위 및 수입권 공매 투찰물량 조정 행위의 효과가 동일한 거래분야에 미치는데 비해 과징금을 합산한 금액이 과다하다고 인정되는 점 등을 종합적으로 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 다. (1) 단서에 따라 2차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경하고, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 백만 원 미만의 금액을 버리고 부과과징금을 결정한다. 이에 따른 부과과징금은 다음 <표 55>와 같다.

<표 55> 최종 부과과징금

(단위: 원)

위반행위	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
비회원사 합짐 금지 행위	26,460,000	△10%	23,000,000
창고단가 및 유통단가 결정 행위	21,168,000		19,000,000
수입권 공매 투찰물량 조정 행위	81,312,000		73,000,000

4. 결론

157 피심인의 위 2. 가. 1)행위는 법 제26조 제1항 제1호 및 제3호에, 위 2. 가. 2)행위는 법 제26조 제1항 제3호에, 위 2. 가. 3)행위는 법 제26조 제1항 제1호 및 제4호에, 위 2. 가. 4)행위는 법 제26조 제1항 제1호에 각 위반되므로 시정조치에 대

하여는 법 제27조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제28조 제1항을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2021년 5월 22일

의 장 위 원 신 영 호

위 원 윤 수 현

위 원 김 동 아

[별지]

통지 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 인천수산물수출입협회는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조 제1항 제1호, 제3호 및 제4호의 규정에 위반되는 사업자단체금지 행위를 하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 2021. 5. 22. 의결 제2021-135호)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 구성사업자인 활낙지 수입업체들이 구성사업자가 아닌 다른 활낙지 수입업체와 수입 컨테이너 공간을 공유하는 행위(합짐)를 하지 못하도록 금지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 일정 기간 구성사업자들로 하여금 중국 수출업체로부터 활낙지를 수입하지 못하도록 금지하거나, 활낙지 수입 횟수를 임의로 결정하여 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 구성사업자인 활낙지 수입업체들이 그 거래상대방인 활낙지 유통업체에 공급하는 활낙지 가격(창고단가) 및 활낙지 유통업체들이 그 거래상대방인 활낙지 소매업체에 공급하는 활낙지의 가격(유통단가)을 결정하여 준수하도록 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 한국수산무역협회가 발주하는 '활낙지 저율 관세율 할당물량(TRQ) 수입권 공매'에서 구성사업자인 활낙지 수입업체들의 예상 투찰물량을 사전에 조사하고 조정하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2021년 월 일

인천수산물수출입협회 회장 ○○○